



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GHOPUR BIN ZAINAL BAHRI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /31 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Pering Kec Indralaya
Utara Kab Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Ghopur Bin Zainal Bahri ditangkap pada tanggal 6 Desember 2024.

Terdakwa Abdul Ghopur Bin Zainal Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Usman Firiansyah, SH.MH, dan Haedar Rahman, SH kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Law Firm Usman Firiansyah, SH.MH & Partners yang beralamat di Jalan Kemuning Lr. Sungai Rotan No.009, Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan yang sudah didaftarkan di

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Maret 2025 dengan Nomor 29/SK/PN.Mre/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa " sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi / bodem berwarna silver
 - 1 (satu) buah tali tambang berukuran $\pm$ 20 cm yang di sambung dengan kabel berwarna putih biru
 - 1 (satu) buah kayu balok berukuran $\pm$ 50 cm.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X dengan No. Imei. 1 : 862668071974175 Imei. 2 : 862668071974167.
 - 1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UH Noka. MJEC1JG43A008447 Nosin. W04DTRJ – 16919 An. Baniah rahmat utama.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK.: PDM-20/Eoh.2/ME/02/2025 pada Perkara Pidana No. 82/Pid.B/2025/PN Mre. Yang dibacakan pada Tanggal 09 April 2025 BATAL DEMI HUKUM
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOPUR BIN ZAINAL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa ABDUL GHOPUR BIN ZAINAL BAHRI dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini
4. Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL GHOPUR BIN ZAINAL BAHRI dibebaskan dari Tahanan.
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa ABDUL GHOPUR BIN ZAINAL BAHRI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI bersama sama saudara RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO dan saudara MUKMIN Bin MUHAMMAD (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah korban SAMIDI Bin HARISUN Desa Payabakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa bermula Pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 WIB saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO pergi dari rumah ibunya di TRANSAD Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan menumpang ojek Lalu dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring saksi RANDI bertemu saksi MUKMIN Bin MUHAMMAD yang baru pulang dari Timbangan 32 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir menggunakan Sepeda motor Honda Verzha warna putih kemudian saksi Randi menanyakan kerjaan kepada saksi MUKMIN dan dijawab belum ada, saksi MUKMIN menanyakan masalah mobil kenapa tidak menjualnya kemudian saksi RANDI bilang tidak ada tempat menjualnya, saksi MUKMIN bilang bahwa dia ada tempat untuk menjual mobil tersebut, kemudian saksi MUKMIN mengajak saksi RANDI kerumah Terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya utara kabupaten Ogan ilir setelah tiba dirumah Terdakwa saksi MUKMIN bilang bahwa ada kerjaan kepada Terdakwa ABDUL GHOPUR yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa ABDUL GHOPUR menanyakan lokasinya dan dijawab Saksi RANDI bahwa lokasi mobil di daerah desa payabakal kecamatan gelumbang kabupaten muara enim dan saksi RANDI minta bantuan kepada Terdakwa ABDUL GHOPUR untuk membunuh orangnya yaitu korban SAMIDI Bin HARISUN karena dendam kepada Korban SAMIDI sering melaporkan saksi RANDI kepada istrinya karena sering menggadaikan sepeda motor istrinya dan terdakwa mengiyakan, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUKMIN dan Terdakwa ABDUL GHOPUR berangkat dari rumah Terdakwa ABDUL GHOPUR menuju ke Desa Payabakal kecamatan Gelumbang kabupaten Muara enim dengan menggunakan sepeda motor honda verza berwarna putih kemudian setibanya di Desa Payabakal pukul 04.00 WIB saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR berhenti di pinggir jalan dekat rumah korban SAMIDI kemudian saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR mendorong sepeda motor yang digunakan tersebut ke samping rumah korban SAMIDI, lalu tidak lama datanglah saksi RANDI datang kerumah korban SAMIDI mengetuk pintu rumah korban dan kemudian korban SAMIDI membuka pintu rumahnya dan menanyakan saksi RANDI darimana kemudian saksi RANDI bilang dari rumah teman kemudian korban SAMIDI menyuruh saksi RANDI masuk dalam rumah dan menyuruhnya duduk dan saksi RANDI duduk dikursi teras depan dan kemudian Korban SAMIDI ke rumahnya untuk sholat subuh kemudian setelah

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat korban SAMIDI keluar menemui saksi RANDI dan menawari Saksi RANDI sarapan dan berkata mau ngopi engga dan saksi RANDI jawab iya kemudian Korban ke dapur rumahnya dan saksi RANDI pun masuk kedalam rumah nya sambil membawa potongan kayu balok yang saksi RANDI ambil tertumpuk di teras depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saat didapur rumah korban SAMIDI kemudian Saksi RANDI diam-diam langsung memukul korban SAMIDI kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 kali dengan kayu balok dan korban berteriak dengan berkata aduh dan korban pun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring, kemudian mendengar jeritan korban SAMIDI, Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT masuk kedalam rumah korban SAMIDI dan menuju ke dapur dengan Terdakwa ABDUL GHOPUR membawa palu besi bodem dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT membawa potongan kabel listrik warna putih hijau kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR memukul kepala belakang korban SAMIDI berkali – kali dan kemudian Korban SAMIDI pun terlentang dan langsung diseret kedua kakinya oleh Saksi RANDI dengan saksi RANDI memegang kaki kiri Korban SAMIDI dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT memegang kaki kanan korban SAMIDI dan menyeret korban SAMIDI kearah depan kamar mandi setelah itu saksi RANDI keluar depan rumah Korban SAMIDI untuk mencari tali dan saksi RANDI temukan tali tambang warna putih kemudian Saksi RANDI ikat kedua tangan korban SAMIDI dan kedua kaki korban SAMIDI menggunakan tali tambang yang saksi RANDI sambung dengan kabel listrik tersebut setelah itu saksi RANDI sumpal mulut korban menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban saksi RANDI tutupi tubuh korban dengan kain dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT menutupi tubuh korban pakai pakaian dan sajadah dan Terdakwa ABDUL GHOPUR membersihkan darah korban SAMIDI yang tercecer didapur dengan menggunakan lap bekas, dan kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT keluar dari dalam rumah korban dan langsung pergi meninggalkan saksi RANDI kemudian saksi RANDI mencari kunci mobil dan kemudian saksi RANDI temukan dan ambil HP Nokia Senter warna hitam diatas meja dan kemudian saksi RANDI ambil dan simpan dikantong celana sebelah kanan dan saksi RANDI mencari lagi kunci mobil tersebut yang ditemukan dibawah bantal dan saat mau keluar saksi RANDI temukan gembok warna hitam diatas drum besi dekat pintu depan dalam rumah Korban SAMIDI setelah itu saksi RANDI gembokkan dari luar pintu depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian saksi RANDI menuju ke Mobil Dump Truk Hino Dutro

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang berada didepan rumah korban dan sekira jam 05.30 Wib, saksi RANDI bawa mobil dump Truck menuju ke Desa Tanjung Pring dan sekira jam 06.30 Wib, mobil dump truck tersebut saksi randi sembunyikan di kebun karet pinggir jalan.

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM JENAZAH Nomor VRJ/106/X/2024/RUMKIT Rumah sakit Bhayangkara M hasan dengan dokter pemeriksa dr. KRISTINA SIHALOHO tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S, perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI bersama sama saudara RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO dan saudara MUKMIN Bin MUHAMMAD (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah korban SAMIDI Bin HARISUN Desa Payabakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa bermula Pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 WIB saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO pergi dari rumah ibunya di

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAD Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan menumpang ojek Lalu dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring saksi RANDI bertemu saksi MUKMIN Bin MUHAMMAD yang baru pulang dari Timbangan 32 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir menggunakan Sepeda motor Honda Verzha warna putih kemudian saksi Randi menanyakan kerjaan kepada saksi MUKMIN dan dijawab belum ada, saksi MUKMIN menanyakan masalah mobil kenapa tidak menjualnya kemudian saksi RANDI bilang tidak ada tempat menjualnya, saksi MUKMIN bilang bahwa dia ada tempat untuk menjual mobil tersebut, kemudian saksi MUKMIN mengajak saksi RANDI kerumah Terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya utara kabupaten Ogan ilir setelah tiba dirumah Terdakwa saksi MUKMIN bilang bahwa ada kerjaan kepada Terdakwa ABDUL GHOPUR yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil dan Terdakwa ABDUL GHOPUR menanyakan lokasinya dan dijawab Saksi RANDI bahwa lokasi mobil di daerah desa payabakal kecamatan gelumbang kabupaten muara enim, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUKMIN dan Terdakwa ABDUL GHOPUR berangkat dari rumah Terdakwa ABDUL GHOPUR menuju ke Desa Payabakal kecamatan Gelumbang kabupaten Muara enim dengan menggunakan sepeda motor honda verza berwarna putih kemudian setibanya di Desa Payabakal pukul 04.00 WIB saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR berhenti di pinggir jalan dekat rumah korban SAMIDI kemudian saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR mendorong sepeda motor yang digunakan tersebut ke samping rumah korban SAMIDI, lalu tidak lama datanglah saksi RANDI datang kerumah korban SAMIDI mengetuk pintu rumah korban dan kemudian korban SAMIDI membuka pintu rumahnya dan menanyakan saksi RANDI darimana kemudian saksi RANDI bilang dari rumah teman kemudian korban SAMIDI menyuruh saksi RANDI masuk dalam rumah dan menyuruhnya duduk dan saksi RANDI duduk dikursi teras depan dan kemudian Korban SAMIDI ke rumahnya untuk sholat subuh kemudian setelah sholat korban SAMIDI keluar menemui saksi RANDI dan menawari Saksi RANDI sarapan dan berkata mau ngopi engga dan saksi RANDI jawab iya kemudian Korban ke dapur rumahnya dan saksi RANDI pun masuk kedalam rumah nya sambil membawa potongan kayu balok yang saksi RANDI ambil tertumpuk di teras depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saat didapur rumah korban SAMIDI kemudian Saksi RANDI diam-diam langsung memukul korban SAMIDI kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 kali dengan kayu balok dan korban berteriak dengan

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata aduh dan korban pun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring, kemudian mendengar jeritan korban SAMIDI, Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT masuk kedalam rumah korban SAMIDI dan menuju ke dapur dengan Terdakwa ABDUL GHOPUR membawa palu besi bodem dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT membawa potongan kabel listrik warna putih hijau kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR memukul kepala belakang korban SAMIDI berkali – kali dan kemudian Korban SAMIDI pun terlentang dan langsung diseret kedua kakinya oleh Saksi RANDI dengan saksi RANDI memegang kaki kiri Korban SAMIDI dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT memegang kaki kanan korban SAMIDI dan menyeret korban SAMIDI ke arah depan kamar mandi setelah itu saksi RANDI keluar depan rumah Korban SAMIDI untuk mencari tali dan saksi RANDI temukan tali tambang warna putih kemudian Saksi RANDI ikat kedua tangan korban SAMIDI dan kedua kaki korban SAMIDI menggunakan tali tambang yang saksi RANDI sambung dengan kabel listrik tersebut setelah itu saksi RANDI sumpal mulut korban menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban saksi RANDI tutupi tubuh korban dengan kain dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT menutupi tubuh korban pakai pakaian dan sajadah dan Terdakwa ABDUL GHOPUR membersihkan darah korban SAMIDI yang tercecer didapur dengan menggunakan lap bekas, dan kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT keluar dari dalam rumah korban dan langsung pergi meninggalkan saksi RANDI kemudian saksi RANDI mencari kunci mobil dan kemudian saksi RANDI temukan dan ambil HP Nokia Senter warna hitam diatas meja dan kemudian saksi RANDI ambil dan simpan dikantong celana sebelah kanan dan saksi RANDI mencari lagi kunci mobil tersebut yang ditemukan dibawah bantal dan saat mau keluar saksi RANDI temukan gembok warna hitam diatas drum besi dekat pintu depan dalam rumah Korban SAMIDI setelah itu saksi RANDI gembokkan dari luar pintu depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian saksi RANDI menuju ke Mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau yang berada didepan rumah korban dan sekira jam 05.30 Wib, saksi RANDI bawa mobil dump Truck menuju ke Desa Tanjung Pring dan sekira jam 06.30 Wib, mobil dump truck tersebut saksi randi sembunyikan di kebun karet pinggir jalan.

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM JENAZAH Nomor VRJ/106/X/2024/RUMKIT Rumah sakit Bhayangkara M hasan dengan dokter pemeriksa dr. KRISTINA SIHALOHO tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S, perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI bersama sama saudara RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO dan saudara MUKMIN Bin MUHAMMAD (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah korban SAMIDI Bin HARISUN Desa Payabakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa bermula Pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 WIB saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO pergi dari rumah ibunya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSAD Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan menumpang ojek Lalu dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring saksi RANDI bertemu saksi MUKMIN Bin MUHAMMAD yang baru pulang dari Timbangan 32 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir menggunakan Sepeda motor Honda Verzha warna putih kemudian saksi Randi menanyakan kerjaan kepada saksi MUKMIN dan dijawab belum ada, saksi MUKMIN menanyakan masalah mobil kenapa tidak menjualnya kemudian saksi RANDI bilang tidak ada tempat menjualnya, saksi MUKMIN bilang bahwa dia ada tempat untuk menjual mobil tersebut, kemudian saksi MUKMIN mengajak saksi RANDI kerumah Terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya utara kabupaten Ogan ilir setelah tiba dirumah Terdakwa saksi MUKMIN bilang bahwa ada kerjaan kepada Terdakwa ABDUL GHOPUR yaitu mencuri1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UH Noka. MJEC1JG43A008447 Nosin. W04DTRJ – 16919 An. Baniah rahmat utama dan Terdakwa ABDUL GHOPUR menanyakan lokasinya dan dijawab Saksi RANDI bahwa lokasi mobil di daerah desa payabakal kecamatan gelumbang kabupaten muara enim, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUKMIN dan Terdakwa ABDUL GHOPUR berangkat dari rumah Terdakwa ABDUL GHOPUR menuju ke Desa Payabakal kecamatan Gelumbang kabupaten Muara enim dengan menggunakan sepeda motor honda verza berwarna putih kemudian setibanya di Desa Payabakal pukul 04.00 WIB saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR berhenti di pinggir jalan dekat rumah korban SAMIDI kemudian saksi MUKMIN bersama Terdakwa ABDUL GHOPUR mendorong sepeda motor yang digunakan tersebut ke samping rumah korban SAMIDI, lalu tidak lama datanglah saksi RANDI kerumah korban SAMIDI mengetuk pintu rumah korban dan kemudian korban SAMIDI membuka pintu rumahnya dan menanyakan saksi RANDI darimana kemudian saksi RANDI bilang dari rumah teman kemudian korban SAMIDI menyuruh saksi RANDI masuk dalam rumah dan menyuruhnya duduk dan saksi RANDI duduk dikursi teras depan dan kemudian Korban SAMIDI ke rumahnya untuk sholat subuh kemudian setelah sholat korban SAMIDI keluar menemui saksi RANDI dan menawari Saksi RANDI sarapan dan berkata mau ngopi engga dan saksi RANDI jawab iya kemudian Korban ke dapur rumahnya dan saksi RANDI pun masuk kedalam rumah nya sambil membawa potongan kayu balok yang saksi RANDI ambil tertumpuk di teras depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saat didapur rumah korban SAMIDI kemudian Saksi RANDI diam-diam pukul korban

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDI kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 kali dan korban berteriak dengan berkata aduh dan korban pun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring, kemudian mendengar jeritan korban SAMIDI, Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT masuk kedalam rumah korban SAMIDI dan menuju ke dapur dengan Terdakwa ABDUL GHOPUR membawa palu besi bodem dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT membawa potongan kabel listrik warna putih hijau kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR memukul kepala belakang korban SAMIDI berkali – kali dan kemudian Korban SAMIDI pun terlentang dan langsung diseret kedua kakinya oleh Saksi RANDI dengan saksi RANDI memegang kaki kiri Korban SAMIDI dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT memegang kaki kanan korban SAMIDI dan menyeret korban SAMIDI kearah depan kamar mandi setelah itu saksi RANDI keluar depan rumah Korban SAMIDI untuk mencari tali dan saksi RANDI temukan tali tambang warna putih kemudian Saksi RANDI ikat kedua tangan korban SAMIDI dan kedua kaki korban SAMIDI menggunakan tali tambang yang saksi RANDI sambung dengan kabel listrik tersebut setelah itu saksi RANDI sumpal mulut korban menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban saksi RANDI tutupi tubuh korban dengan kain dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT menutupi tubuh korban pakai pakaian dan sajadah dan Terdakwa ABDUL GHOPUR membersihkan darah korban SAMIDI yang tercecer didapur dengan menggunakan lap bekas, dan kemudian Terdakwa ABDUL GHOPUR dan Saksi MUKMIN Bin MAMAT keluar dari dalam rumah korban dan langsung pergi meninggalkan saksi RANDI kemudian saksi RANDI mencari kunci mobil dan kemudian saksi RANDI temukan dan ambil HP Nokia Senter warna hitam diatas meja dan kemudian saksi RANDI ambil dan simpan dikantong celana sebelah kanan dan saksi RANDI mencari lagi kunci mobil tersebut yang ditemukan dibawah bantal dan saat mau keluar saksi RANDI temukan gembok warna hitam diatas drum besi dekat pintu depan dalam rumah Korban SAMIDI setelah itu saksi RANDI gembokkan dari luar pintu depan rumah Korban SAMIDI dan kemudian saksi RANDI menuju ke 1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UH Noka. MJEC1JG43A008447 Nosing. W04DTRJ – 16919 An. Baniah rahmat utama yang berada didepan rumah korban dan sekira jam 05.30 Wib, saksi RANDI bawa mobil dump Truck menuju ke Desa Tanjung Pring dan sekira jam 06.30 Wib, mobil dump truck tersebut saksi randi sembunyikan di kebun karet pinggir jalan.

Bahwa Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM JENAZAH Nomor VRJ/106/X/2024/RUMKIT Rumah sakit Bhayangkara M hasan dengan

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr. KRISTINA SIHALOHO tanggal 16 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S, perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ABDUL GHOPUR Bin ZAINAL BAHRI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di di Rumah Terdakwa Dusun III desa Tanjung pering kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP), Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas Saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO dan Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD menggunakan Sepeda motor Honda Verza warna putih milik Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD datang kerumah Terdakwa lalu Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD menawarkan untuk menjual 1 unit mobil dump truck warna hijau plat nopolnya Terdakwa tidak tahu yang Dimana Saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO, dan Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD mendapatkan mobil tersebut dengan mencuri mobil teman kerjanya

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT yang Terdakwa tidak tahu Namanya dengan menduplikat kunci kontaknya karena sakit hati lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN yang tinggal besebelahan dengan rumah Terdakwa setelah itu saksi GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN untuk menjualkannya kemudian saksi GINTA WULAN SARI menghubungi saksi FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH setelah itu Saksi FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH meminta kepada Terdakwa, saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO dan Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD berangkat untuk menjualkan mobil tersebut kepada Saudara FATHUL dengan diarahkan jalan oleh Saksi FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH di daerah Rasuan Komerling setelah itu mobil tersebut terjual kepada saudara FATHUL dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi MUKMIN Bin MOHAMAD mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi RANDI JUNIANTO Bin SUWARNO mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagiannya diambil oleh Saksi FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH, dan uang bagian Terdakwa tersebut habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan ongkos pergi-pergi Tersangka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisva Masyaroh Binti Samidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait perkara pembunuhan;
 - Bahwa korban dalam perkara pembunuhan tersebut adalah bapak kandung Saksi sendiri yaitu Samidi Bin Harisun;
 - Bahwa saat sebelum kejadian bapak Saksi Samidi pamit dengan ayuk Saksi di Palembang mau ambil barang kegudang tempat ia kerja yaitu PT.BRU di Palembang dan setelah itu Saksi ketemu dengan bapak Saksi

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 8 malam karena hampir setiap hari bapak pulang kerumah lalu hari Sabtu Saksi menghubungi handphone bapak Saksi sudah tidak aktif lagi dan Saksi dapat info bahwa bapak Saksi Samidi sedang antar barang ke Lubuk Raman hari namun saat itu Saksi dan pihak keluarga masih terus mencari keberadaan bapak Saksi Samidi dan yang membuat kami semakin tidak tenang dimana pada ada pihak kantor PT.BRU menelpon kami dan menanyakan keberadaan Pak Samidi mengapa barang yang diantar tidak sampai sampai lalu kami kami masih terus menghubungi bapak Saksi Samidi namun handpone milik bapak Saksi satu aktif namun satu lagi tidak aktif;

- Bahwa bapak Saksi Samidi ditemukan di rumahnya di Desa Payabakal;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat kabar dari saksi ROBI dan saksi GANADI yang menemukan korban SAMIDI sudah meninggal dunia di dalam rumah korban sendiri dan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap di dapur rumah korban;
- Bahwa bapak Saksi Samidi sering tinggal di rumah itu dan saat dia pergi selalu nitip kunci rumah ke mamang kami untuk menghidupkan lampu saat korban tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu kami tidak ada menyangka untuk mencari kerumah korban karena rumah itu posisi terkunci dari luar dan lampu hidup jadi kami tidak menyangka bapak Saksi bisa ditemukan di rumah itu;
- Bahwa pada saat itu yang pertama masuk kedalam rumah yaitu adik Saksi saksi Robi dimana saat itu mau mencari handphone milik bapak Saksi dan saat rumah dibuka dan melihat handphone ada didalam bagian depan rumah dan saat pintu dibuka ada bau busuk dan banyak lalat lalu saksi Robi mulai curiga dan kemudian masuk kebelakang bagian dapur dan disana adik Saksi yaitu saksi Robi melihat bapak Saksi Samidi sudah meninggal dan keadaan telentang, tangan terikat, mulut di sumbat menggunakan kain dan serta ditutupi kain sejadah dan baleho, melihat itu lalu adik Saksi dan pihak keluarga yang melihat saat itu melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa dan polisi;
- Bahwa barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek nokia, 1 buah dompet berserta isinya milik korban dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nopol BG8277 UH milik PT.BRU tempat korban Samidi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Samidi ada masalah atau tidak ditempat kerjanya karena tidak pernah cerita masalah dikerjaannya;

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian sampai saat ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Robi Sandra Bin Ali Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dapur dalam rumah korban Samidi di Dusun II Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB, datanglah pegawai dari kantor BRU kerumah orang tua Saksi dan kemudian dua orang pegawai yang diketahui salah satunya bernama SATRIA, dan bertanya kepada bapak Saksi yang bernama Sdr ALI HASANI " bertanya kemana keberadaan korban " dan dijawab bapak Saksi "bekerja " dan mereka berkata lagi " korban belum sampe di lokasi " dan jawab bapak Saksi " tidak tahu, Saksi tahunya bekerja " dan berkata lagi " no satunya tidak aktif tetapi no satunya yang HP Android aktif, tetapi tidak aktif " dan kemudian Sdri PIAH (Pegawai PT BRU), menelpon dan berbincang dengan bapak Saksi dan berkata bahwa korban ada di dusun tulah dan sinyal map nya ada di dusun tulah dan kemudian bapak Saksi bersama dua orang pegawai menelponi Nomor Handphone korban sampai kerumahnya dan ditemukan HP ANDROID di bawah bantal tempat biasa korban tidur dan setelah itu keluar dan kemudian bapak Saksi dan anak korban Sdri LISVA MASYAROH Binti SAMIDI dan suaminya bersama Agus (kk lisva) pergi ke Kantor PT BRU setelah di beritahu oleh bapak Saksi bahwa ada orang kantor PT BRU mencari keberadaan korban dan setelah itu bapak Saksi kerumah Saksi dan berkata kamu ikut tidak kita mau mencari korban dengan menyusuri jalan sampai Desa Lubuk Raman di kantor BRU Desa Lubuk Raman dan kami pun berangkat bersama, bapak Saksi , Lisva, suami Sdri Lisva, Sdr Agus, dan sampai di kantor PT BRU Desa Lubuk Raman dan menanyakan bagaimana kejadiannya dan dijawab pegawai PT BRU bahwa korban disuruh antar Box Cover tetapi disuruh bawa behel sama uang jalan dahulu tetapi ditunggu – tunggu minggu sore belum sampai juga kesini dan setelah itu kami pulang tetapi

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga tidak ditemukan, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 datanglah ibu Saksi yang bernama RUBIDAH kerumah Saksi dan berkata “ bahwa mamang GANADI dapat informasi ada penemuan mayat di KAB PALI, dan coba di cek “ dan kemudian Saksi tidak jadi kekebun dan kerumah saksi GANADI yang berada dirumah orang tua Saksi dan kemudian bapak Saksi menelpon kakak ipar Saksi yang kerja di RS PERTAMINA PALI minta dipastikan penemuan mayat itu, dan kemudian menghubungi Sdri LISVA dan dikabari oleh kakak ipar Saksi sepertinya bukan, tapi mau jelasnya mau dibawa ke RS BHAYANGKARA kalau mau melihatnya lebih jelas, lalu Saksi meminjam HP ANDROID yang dipegang oleh LISVA dan kemudian Saksi melihat ada FOTO BAN , dan kemudian Saksi tanya bapak Saksi kunci rumah korban karena Saksi ingin mengecek kalau ada barang – barang yang hilang dan kemudian Saksi kerumah Korban sendirian dan sewaktu didepan pintu belum dibuka perasaan Saksi tidak enak karena banyak alat keluar dari dalam rumah dan kemudian Saksi tidak jadi dan kembali kerumah bapak Saksi , dan kemudian Saksi minta temani Sdr GANADI untuk kembali ke rumah korban bersama Sdr HARTO, dan kemudian Saksi buka pintu depan dan kebauan serta alat terbang, dan saat Sdr GANADI berada didapur berkata ini bi dan Saksi pun keluar dari kamar korban dan menuju ke dapur dan Saksi tanya mana mang dan dijawab nya ini bi dan Saksi lihat ada tumpukan pakaian diatasnya sajadah dan saat mau dilihat oleh Sdr GANADI Saksi larang dan sebaiknya kita panggil perangkat desa dan kemudian perangkat desa yang bernama Sdr JOHAN (Kaur Trantib) dan kemudian Saksi Kembali lagi kerumah dan memberitahu Sdr LISVA bahwa korban ada dirumah dan kemudian kami kembali lagi kerumah tsb bersama Sdri LISVA, bapak Saksi , suami Sdri LISVA, dan kemudian datanglah Anggota Polsek, dan saat itu sudah ada banyak warga, kemudian datanglah pegawai Puskesmas Gelumbang, dan kemudian Korban kami angkut dan bawa ke dalam mobil ambulance dan kemudian korban dibawa ke RS BHAYANGKARA untuk diotopsi;

- Bahwa saat itu Saksi lihat korban sudah mulai membusuk dan ada luka dibagian kepala kondisi mulut ditutup kain dan diatas badan ada besi dan dibawah kepala ada diganjil balok;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah tiga hari korban dimakamkan baru Saksi tahu pelakunya dari polisi yaitu bernama Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan polisi motif pelaku membunuh mau ambil mobil dump truk yang sering dibawa korban;
- Bahwa mobil dump truk adalah milik PT.BRU tempat korban bekerja dan biasa mobil itu dipakai korban untuk angkut barang PT. BRU;
- Bahwa korban Samidi bekerja di PT. BRU lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. BRU akibat kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban samidi ada masalah atau tidak ditempat kerjanya karena tidak pernah cerita masalah dikerjaannya;
- Bahwa teman teman korban Samidi sering main kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Randi Junianto Bin Suwarno namun informasi yang Saksi dapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno adalah teman sekerja korban di PT.BRU sama sama sopir namun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sudah diberhentikan sebelumnya karena pernah gadaikan mobil milik PT.BRU dan Terdakwa juga Saksi tidak kenal.
- Bahwa barang yang sudah ditemukan hanya mobil dump truk sedang dompet dan satu unit handphone nokia milik korban belum ditemukan;
- Bahwa Korban Samidi sendirian tinggal dirumah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Samidi ada masalah atau tidak ditempat kerjanya karena tidak pernah cerita masalah dikerjaannya;
- Bahwa Teman-teman korban Samidi sering main kerumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Jupriwinoto Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi sebagai saksi dalam perkara pembunuhan terhadap korban Samidi Bin Harisun;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dapur dalam rumah korban Samidi beralamat di Dusun II Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno adalah 1 Unit Handphone Nokia Senter,1 Dompet korban beserta isinya dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Hino tahun 2010 warna Hijau No.Pol BG 8277 UH Noka : MJEC1JG43A50-08447 Nosin : W04DTRJ-16919 atas nama Baniah Rahmat Utama;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan alat apa yang digunakan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat didepan rumah korban Samidi, Saksi melihat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengeluarkan mobil dump truk warna hijau dari depan rumah korban Samidi dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Gelumbang;
- Bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno membawa mobil dump truk warna hijau tersebut sendirian;
- Bahwa Pemilik mobil yang biasa digunakan oleh korban Samidi yaitu PT. BRU (Baniah Rahmat Utama);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi yang terletak di Desa Payabakal menuju ke kebun yang tidak jauh dari rumah Saksi, namun saat tepat berada di depan rumah korban Samidi saat itu Saksi berhenti di warung untuk mengisi bensin motor Saksi, lalu Saksi melihat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memundurkan mobil dump truk yang biasa dibawa korban Samidi dengan cepat sehingga mengeluarkan asap yang pekat dan hitam, menuju ke arah Gelumbang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirumah korban Samidi dihebohkan dengan penemuan mayat korban dengan posisi mayat ditutupi oleh kain selimut dan tangan terikat serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu warga setempat melaporkan ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno membawa mobil dump truk warna hijau tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi dan situasi saat itu cukup terang dan Saksi sangat jelas melihat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang membawa kabur mobil dump truk yang biasa digunakan oleh korban Samidi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karena barang bukti tersebut ditemukan di tempat dimana korban ditemukan;
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang membawa mobil dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak permasalahan antara Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan korban Samidi.

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Sandi Suhardi Bin Samidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dapur dalam rumah korban Samidi beralamat di Dusun II Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, datang sdr Satria dan rekannya pegawai dari PT. BRU kerumah Saksi yang mana saat itu Saksi dan sdr Ali Hasani sedang mengobrol dirumah, kemudian sdr Satria menanyakan keberadaan korban Samidi karena barang yang dibawa korban Samidi belum sampai ketempat tujuan yang mana setelah di cek sinyal GPS Handphone milik korban Samidi berada di Desa Payabakal. Lalu sdr Ali Hasani bersama sdr Satria dan rekannya pergi menuju kekontrakan korban Samidi dan Saksi menunggu dirumah. Sesampainya sdr Satria menelepon Handphone korban Samidi dan terdengar suara handphone dari dalam kontrakan korban Samidi kemudian sdr Ali Hasani membuka gembok dengan kunci cadangan miliknya setelah pintu dibuka didapati handphone milik korban Samidi berada di atas kasur dibawah bantal yang berada di ruang tengah kontrakan korban Samidi. Lalu sdr Satria dan rekannya pulang sedangkan sdr Ali menelepon Saksi Lisva bahwa handphone korban Samidi ditemukan di kontrakan dan mengajak untuk mencari keberadaan korban Samidi. Sekira pukul 21.30 WB, Saksi, sdr Yulisman, Saksi Lisva, sdr Ali Hasani, dan saksi Robi berangkat menyusuri jalanan menuju ke arah kamp PT. BRU yang ada di daerah Payaraman untuk mencari keberadaan korban Samidi tetapi tidak ditemukan. Lalu pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Robi mau mengecek kekontrakan korban Samidi. Sesampainya Saksi Robi didepan pintu kontrakan korban Samidi banyak alat yang keluar dari celah pintu kemudian Saksi Robi mengajak sdr H. Ahmad Ganadi untuk membuka kontrakan korban Samidi. Setelah pintu dibuka tercium bau tidak sedap

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan alat dan setelah dicek ditemukan mayat yang ditutupi kain dan sajadah diruangan dapur didekat pintu kamar mandi. Kemudian sdr H Ahmad Ganadi membuka kain yang menutupi tubuh untuk memastikan mayat tersebut benar korban Samidi. Setelah dipastikan, lalu Saksi Robi dan sdr H. Ahmad Ganadi memberitahukan kabar kekeluarga lain lalu datang Anggota Kepolisian Polsek Gelumbang dan didapati kedua tangan korban Samidi diikat dan mulut korban disumpal menggunakan kain. Lalu korban Samidi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk diotopsi;

- Bahwa menurut keterangan polisi motif pelaku membunuh mau ambil mobil dump truk yang sering dibawa korban Samidi;
- Bahwa Mobil itu adalah milik PT. Baniah Rahmat Utama (PT. BRU) tempat korban Samidi bekerja dan biasa mobil itu dipakai korban Samidi untuk angkut barang PT. BRU;
- Bahwa Korban Samidi bekerja di PT. BRU lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT. BRU akibat kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Randi Junianto Bin Suwarno namun informasi yang Saksi dapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno adalah teman sekerja korban di PT. BRU sama sama sopir namun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sudah diberhentikan sebelumnya karena pernah gadaikan mobil milik PT. BRU dan Terdakwa juga Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Ali Rahman Bin Badarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi Bin Harisun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di dapur dalam rumah korban Samidi di Dusun II Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian ini dan Saksi tahu setelah diberitahu teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu polisi baru Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dimana Saksi Randi Junianto Bin Suwarno itu adalah mantan sopir di PT.BRU namun ia baru diberhentikan karena ada bermasalah;
- Bahwa menurut keterangan polisi motif pelaku membunuh mau ambil mobil dump truk yang sering dibawa korban;
- Bahwa mobil dump truk itu adalah milik PT.BRU tempat korban bekerja dan biasa mobil itu dipakai korban untuk angkut barang PT.BRU.
- Bahwa korban Samidi bekerja di PT.BRU lebih kurang 15 (lima belas) tahun sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT.BRU akibat kejadian ini;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Randi Junianto Bin Suwarno adalah mantan sopir PT.BRU baru sebulan sebelum kejadian diberhentikan karena ada masalah sedang Terdakwa juga Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korban Samidi meninggal dunia;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai pengawas di PT.BRU;
- Bahwa setahu Saksi Samidi tidak ada masalah di tempat kerjanya;
- Bahwa korban Samidi bekerja sehari sebagai sopir di PT.BRU dan sering mengangkut barang milik PT.BRU;
- Bahwa Mobil yang sering dibawa korban Samidi yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau BG 8277 UH milik PT.BRU.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi Mukmin Bin Muhamad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait perkara pembunuhan.
- Bahwa Saksi melakukan Pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 wib di Rumah Korban SAMIDI Bin HARISUN Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa korban atas perbuatan yang Saksi lakukan yaitu SAMIDI Bin HARISUN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Samidi Bin Harisun;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan Pembunuhan bersama Terdakwa dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban SAMIDI adalah untuk mengambil mobil yang sering digunakan oleh korban SAMIDI;
- Bahwa jenis mobil yang diambil yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan korban SAMIDI;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.30 Wib, sepulang Saksi dari Timbangan 32 Kec Indralaya Kab Ogan Ilir menggunakan sepeda motor Honda VERZA warna putih di jalan Tanjung Pring Saksi bertemu dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa pada saat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bertemu dengan Saksi, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tanya ado lokak gawe dak dan dijawabnya belum ada kalau lokak gawe;
- Bahwa kemudian kami mengobrol masalah mobil dan Saksi tanya kabarnya kamu kemaren tertangkap dan dijawabnya iya tetapi sudah keluar dan Saksi tanya lagi ngapolah Saksi ng nian mobil itu idak kau jual bae, dan dijawabnya aku idak katek niat nak jualnyo sudah tu dak tau pulok tempat jualnyo dan Saksi berkata lagi kau dak ngomong samo aku, aku ado tempat jualnyo dan di jawabnya kalu masih galak, masih ado mobilnyo dan Saksi tanya daerah mano dan di jawabnya daerah payabakal.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pernah ditangkap karena Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pernah gadai mobil milik PT. BRU namun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dilepaskan;
- Bahwa Saksi yang mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Gading Hijau, Desa Tanjung Pring Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang mengasuh anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata ngapo min dan dijawabnya aku ado lokak kak, dan kemudian Terdakwa menyuruh kami berdua masuk kedalam rumahnya dan kemudian Saksi berkata kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno Masuk lah dulu REN, Dan dijawabnya iyo MIN kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil berkata kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tunggulah di dalam Dek dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pun duduk di ruang tamu kemudian pintu depan ditutupnya dan Terdakwa menemui Saksi yang menunggu di halaman sambil duduk diatas sepeda motor dan tak lama Saksi memanggil Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambil buka pintu depan dan menyuruhnya keluar dari dalam rumah dan berkata payo kito nemui MAMA ITA dan dijawabnya payo lalu kami kerumah Sdri MAMA ITA yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Sdri. MAMA ITA masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat kami tiba di rumahnya, Sdri. MAMA ITA sudah ada lalu Terdakwa duduk di Pondok halaman depan rumah Sdri. MAMA ITA, samping dinding kamar rumahnya yaitu Sdri. MAMA ITA duduk disandaran dinding kamar rumahnya, Terdakwa samping Sdri. MAMA ITA, Saksi ditengah dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dipinggir depan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa berkata MAMA ITA nah ini ma budaknyo yang punyo lokak mobil;
- Bahwa kemudian Sdri. MAMA ITA bertanya kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ado nian dek, apo lokak nyo dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab ado MA, dan ditanya nya daerah mano dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab daerah prabu dan ditanyanya aman dak dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab aman ma;
- Bahwa kemudian dikarenakan Sdri. MAMA ITA mendapat telpon dari anaknya lalu Sdri. MAMA ITA masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bersama dengan Terdakwa dan Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, kami bertiga merencanakan untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui lokasi mobil yang akan diambil karena Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dimana lokasinya dek dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab di payabakal tulah dipinggir jalan dan ditanya oleh Terdakwa cak mano tempatnyo dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab aman kak tempatnya dipinggir jalan tulah, lemak untuk belari pokoknyo datang bae ke payabakal, jingok be kalu ado mobil ijo pinggir jalan, sikok itulah, stoplah dan dijawabnya yo sudah kalu aman kapan nak digaweke dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab malam inilah sekalian aku nak mintak bantu untuk bunuh orang itu olehnyo aku ado dendam dan Saksi berkata kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yo sudah kau duluan bae disini ado acara dak lemak dak nongol dan di jawabnya yo sudah dan Terdakwa berkata kami pasti nyusul;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mau pulang kami melihat Sdri. MAMA ITA keluar lagi dalam rumahnya dan kamipun kembali kerumahnya dan duduk di pondok lagi dan kemudian Sdri. MAMA ITA bertanya lagi kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno aman nian apo dek, dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab aman dan ditanya nya mobil dari mano dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab dari Prabu di Pool dan Sdri. MAMA ITA berkata yo sudah kalu cak itu bawak kesini mobil itu kalu ado nian, dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab yo sudah MA aku pegi dulu, besok kubawak mobilnyo. Kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pamit pergi meninggalkan Sdri. MAMA ITA;
- Bahwa setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berkata kepada Saksi payo MIN tolong anter aku kedepan dan Saksi jawab payo, tapi lewat belakang bae jangan sampe uwong pring ado yang jingok kau dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berkata kepada Terdakwa, aku duluan kak dan kemudian kami pergi berdua meninggalkan Terdakwa dan Sdri. MAMA ITA yang masih dipondok tersebut;
- Bahwa Saksi kembali kerumah Terdakwa setelah mengantar Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah korban ke Desa Paya Bakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan Saksi membonceng Terdakwa

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Saksi dimana sebelumnya Terdakwa menitipkan kedua anaknya yang laki-laki dititipkan ke Sdri. MAMA ITA karena istrinya ke Palembang dan sekira jam 04.00 WIB, kami sampai dilokasi kejadian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda VERZA warna putih milik Saksi;
- Bahwa kemudian kami melihat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kepinggir jalan dan melihat kami menunggu dipinggir jalan sudah melewati rumah korban dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berjalan kaki kearah rumah korban dan kami berdua juga menuju ke rumah korban sambil kami mendorong sepeda motor ke tempat gelap samping rumah korban;
- Bahwa yang lebih dahulu masuk kedalam rumah korban SAMIDI adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menunggu di samping rumah korban SAMIDI;
- Bahwa awalnya Saksi Randi Junianto Bin Suwarno masuk kedalam rumah korban SAMIDI dengan cara mengetuk pintu depan rumah korban sambil memanggil korban dengan berkata Mang-Mang dan kemudian korban membuka pintu depan dan Saksi serta Terdakwa masih diluar. Kemudian kami mendengar suara ribut saat didapur rumah korban lalu Terdakwa masuk duluan baru setelah itu Saksi;
- Bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan terhadap korban SAMIDI dengan cara Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memukulkan potongan kayu balok tersebut pada saat korban sedang berada didapur untuk membuat sarapan pagi lalu secara diam-diam Saksi Randi Junianto Bin Suwarno langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 2 sampai 3 kali dan korban terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh“. Kemudian Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambilnya dari bawah kursi dalam rumah korban dan langsung memukul kepala bagian belakang korban berkali – kali atau sedikit-tidaknya lebih dari satu kali dan kemudian korban pun terlentang sedangkan Saksi membawa potongan kabel listrik warna putih hijau yang diambil dari ruang tamu rumah korban, lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi menyeret korban dengan posisi Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi memegang kaki kanan korban kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi Randi

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junianto Bin Suwarno ke depan rumah korban untuk mencari tali dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan tali tambang warna putih kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikat kedua tangan korban dan kedua kaki korban dengan menggunakan tali tambang yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menyumbat mulut korban dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tutup dengan menggunakan kain dan Saksi menutupi tubuh korban dengan pakaian-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban yang tercecer didapur tersebut dengan menggunakan lap bekas;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari dalam rumah korban langsung pergi meninggalkan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Terdakwa memukul korban karena Saksi masuk terakhir kedalam rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Terdakwa memukul korban dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa Korban masih bergerak pada saat diseret oleh Saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa yang meletakkan potongan balok kayu di dada korban adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tahu bahwa mobil yang akan diambil tersebut adalah mobil yang sering dipakai korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari rumah korban yaitu 1 (satu) buah HP Nokia senter warna hitam milik Korban dan 1 (satu) unit mobil dump truk Hino Dutro warna hijau milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) yang disupiri oleh Korban;
- Bahwa Mobil korban yang telah kami ambil akan dibawa ke rumah Sdri. MAMA ITA namun sebelumnya kami berdua menemui lebih dahulu Terdakwa dirumahnya untuk bersama-sama menemui Sdri. MAMA ITA;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan kami jual dengan perantara Sdri. MAMA ITA dikarenakan Sdri. MAMA ITA mengatakan ada orang yang membelinya yaitu sdr. FERY dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno disuruh bicara langsung dengan sdr. FERY;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengatakan kepada sdr. FERY mengenai masalah harga 40 juta laku dak kak dan di jawabnya mobil kau mobil apo dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berkata mobil dutro hino dan Sdr FERI menjawab dak dapet dek kalu canter bae pasaran se mak itu hargonyo, masih bagus dak dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab masih bagus kak dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tanya lagi jadi dapetnyo berapa lah kak dan Sdr FERI berkata yo sudah mobil itu kau bawa bae dulu, dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab bawa kemo kak dan Sdr FERI berkata ke komering, temui anak buah, biar dicek dulu kemudian ditanya lagi aman tidak mobil itu dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab aman dan ditanya lagi dari mana mobil itu dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno jawab dari Pool PRABU namun karena kami tidak ada ongkos untuk mengantarkan mobil tersebut lalu Sdr FERI mengatakan kagek duit minyak dikirim ke dana Terdakwa hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengantarkan mobil tersebut kepada sdr. FERY yaitu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bersama Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang menyupirnya sambil Terdakwa telponan dan Video Call dengan Sdr FERI menggunakan HP Saksi agar kami sampai ke Komering Desa Rasuan untuk bertemu Sdr FATHUL anak buah Sdr FERI, dan dipinggir jalan Desa Rasuan;
- Bahwa kami tiba dipinggir jalan Desa Rasuan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 02.00 WIB;
- Bahwa setelah melihat mobil yang kami bawa kemudian Sdr FATHUL mengecek mobil tersebut dan setelah itu kami diajaknya ke tempat cucian mobil dan disuruhnya parkir dan tidur ditempat cucian mobil dan bila ada yang tanya jawab saja Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menunggu Sdr FATHUL dan kamipun tidur dimobil dan pagi harinya sekira jam 08.00 WIB, Sdr FATHUL datang lagi membawa sepeda motor Suzuki Ninja warna ungu tanpa plat nopol dan kemudian kami disuruh mengiringinya dan sekira jam 12.30 WIB, kami sampai di BK 9 (Belitang) dan kemudian disuruh parkir di pinggir taman setelah pasar dan angkat kepala mobil dan bak mobil oleh Sdr FATHUL dan tak lama kemudian datanglah 4 orang laki-laki yang tidak kenal dan mereka pun mengecek mobil tersebut dan kami disuruh menunggu agak jauh tetapi kelihatan oleh kami dan setelah mereka selesai cek mobil tersebut kemudian Sdr FATHUL

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati kami dan mengajak Terdakwa menemui 4 orang tersebut dan berbicara apa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno. Lalu Sdr FATHUL dan Terdakwa menemui Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno diberikan HP oleh Terdakwa sambil berkata kak FERI nak ngomong sama Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi tidak tahu bicara apa;

- Bahwa kemudian kami diajak oleh Sdr FATHUL menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna silver tidak tahu nopolnya untuk mengambil uang di ATM BNI sekalian mengantarkan kami ke Locket Travel dan setelah mengambil uang di ATM BNI dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno membeli HP dan setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno turun dipinggir jalan dan naik travel mobil untuk pergi ke Bekasi tempat Sdr FERRI dan setelah itu kami berjalan lagi dan kemudian Saksi dan Terdakwa turun juga dipinggir jalan dan naik Travel Mobil menuju ke rumah kami dan setelah itu Saksi pergi ke Palembang ke tempat kakak angkat Saksi dan kemudian Saksi pergi ke Sekayu tempat ayuk kandung Saksi dan setelah itu Saksi pergi ke Palembang tempat kakak angkat Saksi dan kemudian Saksi tertangkap;

- Bahwa Mobil itu sudah laku Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi sdr. FERY ada mengatakan kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa uang akan ditambahi lagi kalau mobil tersebut sudah lunas akan tetapi sampai saat ini belum ada tambahnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil dump truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No Ka : MJEC1JG43A50-08447 No Sin : W04DTRJ-16919 milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) adalah mobil yang diambil oleh kami;

- Bahwa Uang hasil pembagian mobil tersebut Saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memukul korban berasal dari rumah korban;

- Bahwa Saksi berangkat kerumah korban bersama dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada ikut bersama saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa hanya ikut menjualkan mobil truk.

7. Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap dan dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi melakukan Pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 wib di Rumah Korban SAMIDI Bin HARISUN Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa korban atas perbuatan yang Saksi lakukan yaitu SAMIDI Bin HARISUN;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Samidi Bin Harisun karena Saksi pernah bekerja satu tempat dengan korban di PT. BRU sebagai supir.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan Pembunuhan bersama Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban SAMDI adalah untuk mengambil mobil yang sering digunakan oleh korban SAMIDI;
- Bahwa jenis mobil yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU yang biasa dikemudikan oleh korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi punya masalah dengan korban SAMIDI karena korban sering melapor ke istri Saksi bahwa sering menggadaikan sepeda motor milik Istri Saksi dan bos/atasan Saksi menjelek-jelekan Saksi dan sering menyakiti Saksi ;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 Wib, Saksi pergi dari rumah ibu Saksi yang Bernama Sdri. SUPRIATIN di TRANSAD di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan menumpang Ojek Sepeda Motor, Lalu dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring kemudian Saksi berhenti dan jalan kaki menuju ke Desa Tanjung Pring dan dijalan Saksi bertemu Saksi Mukmin Bin Muhamad yang menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna putih lupa plat No.Pol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad, Saksi tanya ado lokak gawe dak dan dijawabnya belum ada kalau lokak gawe;
- Bahwa kemudian kami mengobrol masalah mobil dan ditanya nya kabarnya kamu kemaren tetangkap dan Saksi jawab iya tetapi sudah keluar dan ditanyanya lagi ngapolah Saksi ng nian mobil itu idak kau jual bae, dan Saksi jawab aku idak katek niat nak jualnya sudah tu dak tau pulok tempat jualnya dan Saksi Mukmin Bin Muhamad berkata lagi kau dak ngomong samo aku, aku ado tempat jualnya dan Saksi bilang kalau masih galak, masih ado mobilnya dan ditanyanya daerah mano dan Saksi jawab daerah Payabakal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad lebh kurang 2 s.d 3 tahun;
- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad tahu bahwa Saksi pernah ditangkap karena Saksi pernah gadai mobil milik PT. BRU namun Saksi dilepaskan;
- Bahwa Saksi diajak Saksi Mukmin Bin Muhamad ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Gading Hijau, Desa Tanjung Pring Kec Indralaya Utara Kab Ogan Ilir;
- Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Mukmin Bin Muhamad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad tiba dirumah Terdakwa , Terdakwa sedang mengasuh anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata ngapo min dan dijawabnya aku ado lokak kak,dan kemudian Terdakwa menyuruh kami berdua masuk kedalam rumahnya dan kemudian Saksi Mukmin Bin Muhamad berkata kepada Saksi Masuk lah dulu REN, Dan Saksi jawab iyo MIN kemudian Saksi masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil berkata kepada Saksi tunggulah di dalam Dek dan Saksi pun duduk diruang tamu kemudian pintu depan ditutupnya dan Terdakwa menemui Saksi Mukmin Bin Muhamad yang menunggu dihalaman sambil duduk diatas sepeda motor tersebut dan Saksi pun melihat mereka berdua mengobrol tetapi Saksi tidak tahu apa yang di

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obrolkan karena Saksi tidak mendengarnya karena tidak kedengaran dan tak lama kemudian Saksi Mukmin Bin Muhamad memanggil Saksi sambil buka pintu depan dan menyuruh Saksi keluar dari dalam rumah tersebut dan Saksi pun keluar lalu berkata payo kito nemui MAMA ITA dan Saksi jawab payo lalu Saksi diajak oleh saksi MUKMIN Bin MAMAT untuk kerumah Sdri MAMA ITA yang bersebelahan dengan Rumah Terdakwa dan kami pun kerumah Sdri. MAMA ITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Sdri. MAMA ITA masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa saat kami tiba dirumahnya, Sdri. MAMA ITA sudah ada lalu Terdakwa duduk di Pondok halaman depan rumah Sdri MAMA ITA, samping dinding kamar rumahnya yaitu Sdri. MAMA ITA duduk disandaran dinding kamar rumahnya, Terdakwa samping Sdri MAMA ITA, Saksi Mukmin Bin Muhamad ditengah dan Saksi dipinggir depan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berkata MAMA ITA nah ini ma budaknyo yang punyo lokak mobil;

- Bahwa kemudian Sdri. MAMA ITA bertanya kepada Saksi ado nian dek,apo lokak nyo dan Saksi jawab ado MA, dan ditanya nya daerah mano dan Saksi jawab daerah prabu dan ditanyanya aman dak dan Saksi jawab aman ma;

- Bahwa kemudian dikarenakan sdri. MAMA ITA mendapat telpon dari anaknya lalu sdri. MAMA ITA masuk ke dalam rumahnya kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad Kembali lagi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa , kami bertiga merencanakan untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa tahu lokasi mobil yang akan diambil karena Terdakwa ada bertanya kepada Saksi dimano lokasinya dek dan Saksi jawab di payabakal tulah dipinggir jalan dan ditanya oleh Terdakwa cak mano tempatnyo dan Saksi jawab aman kak tempatnya dipinggir jalan tulah, lemak untuk belari pokoknyo datang bae ke payabakal , jingok be kalu ado mobil ijo pinggir jalan, sikok itulah, stoplah dan dijawabnya yo sudah kalu aman kapan nak digaweke dan Saksi jawab malam ini lah;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad mau pulang kami melihat Sdri MAMA ITA keluar lagi dalam rumahnya dan kamipun

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumahnya dan duduk di pondok lagi dan kemudian Sdri. MAMA ITA bertanya lagi kepada Saksi aman nian apo dek, dan Saksi jawab aman dan ditanya nya mobil dari mano dan Saksi jawab dari Prabu di Pool dan Sdri MAMA ITA berkata yo sudah kalu cak itu bawak kesini mobil itu kalu ado nian, dan Saksi jawab yo sudah MA aku pegi dulu, besok kubawak mobilnyo. kemudian Saksi pamit pergi meninggalkan sdri. Mama Ita;

- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Mukmin Bin Muhamad “ payo MIN tolong anter aku kedepan “ dan dijawab oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad “ payo , tapi lewat belakang bae jangan sampe uwong pring ado yang jingok kau “ dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “ aku duluan kak “ dan kemudian Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdri MAMA ITA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 01.00 Wib, Saksi minta diantar oleh Sdr IMAN kerumah Sdr AGUS (Anak korban) dengan menggunakan meminjam Sepeda motor milik warga tersebut.

- Bahwa Saksi berada di rumah sdr. AGUS untuk menunggu kedatangan Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti dan Saksi berpura – pura pulang dengan berkata kepada sdr. AGUS aku balek kak, sudah dijemput dan kemudian Saksi kepinggir jalan dan melihat mereka berdua menunggu dipinggir jalan sudah melewati rumah Korban;

- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban SAMIDI dengan menggunakan sepeda motor MEGA PRO warna putih milik Saksi Mukmin Bin Muhamad sambil mendorong sepeda motor tersebut ke tempat gelap di samping rumah korban Samidi;

- Bahwa kami bertiga mendatangi rumah korban SAMIDI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa yang lebih dahulu masuk kedalam rumah korban SAMIDI adalah Saksi ;

- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa menunggu di samping rumah korban SAMIDI;

- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah korban SAMIDI dengan cara mengetuk pintu depan rumah Korban sambil memanggil Korban dengan berkata Mang-Mang dan kemudian Korban membuka pintu depan dan berkata Oh REN dari mano dan Saksi jawab dari tempat kawan dan

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berkata kepada Saksi duduk lah dulu REN, kemudian Saksi duduk dikursi teras depan dan kemudian Korban ke dapur rumahnya dan kemudian keluar lagi menemui Saksi yang sudah rapi memakai baju koko dan kain sarung dan pakai peci, dan kemudian terdengar suara azan subuh dan kemudian Korban sholat diruang tamu dan menyuruh Saksi untuk menunggunya dan setelah selesai Sholat kemudian Korban menemui Saksi dan menawari Saksi sarapan dan berkata mau ngopi dak dan Saksi jawab iyo kemudian Korban ke dapur rumahnya kemudian Korban pergi ke dapur rumahnya dan Saksi pun masuk kedalam rumah korban mengikuti korban dari belakang sambil membawa potongan kayu balok.

- Bahwa Potongan kayu balok tersebut Saksi ambil dari tumpukan di teras depan rumah korban;

- Bahwa adapun Saksi, Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SAMIDI dengan cara Saksi memukulkan potongan kayu balok tersebut pada saat korban sedang berada di dapur untuk membuat sarapan pagi lalu secara diam-diam Saksi langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 2 sampai 3 kali dan korban terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh “kemudian Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dapur rumah korban dimana Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambilnya dari bawah kursi dalam rumah korban Saksi Mukmin Bin Muhamad membawa potongan kabel listrik warna putih hijau yang diambil dari ruang tamu rumah korban, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban berkali – kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan kemudian korban pun terlentang lalu Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menyeret korban dengan posisi Saksi memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad memegang kaki kanan korban kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi ke depan rumah korban untuk mencari tali dan Saksi menemukan tali tambang warna putih kemudian Saksi mengikat kedua tangan korban dan kedua kaki korban dengan menggunakan tali tambang yang Saksi sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi menyumbat mulut korban dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Saksi tutup dengan menggunakan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menutupi tubuh korban dengan pakai-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban yang tercecce didapur tersebut dengan menggunakan lap bekas;

- Bahwa pada saat diseret oleh Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad, korban SAMIDI masih bergerak;

- Bahwa yang meletakkan potongan balok kayu di dada korban adalah Saksi ;

- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa tidak tahu bahwa mobil yang akan diambil tersebut adalah mobil yang sering dipakai korban SAMIDI;

- Bahwa barang yang Saksi ambil dirumah korban tersebut yaitu 1 buah HP Nokia senter warna hitam milik Korban dan 1 unit mobil dump truk Hino Dutro warna hijau milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) yang disupiri oleh Korban;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah HP Nokia senter dikantong celana sebelah kanan;

- Bahwa kunci mobil korban Saksi temukan dibawah bantal sehingga Saksi dapat membawa Mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau yang berada didepan rumah korban dan Saksi bawa mobil dump Truck menuju ke Desa Tanjung Pring lalu mobil dump truck tersebut Saksi sembunyikan di kebun karet pinggir jalan;

- Bahwa mobil korban telah kami ambil tersebut, Saksi, Saksi Mukmin Bin Muhamad akan dibawa ke rumah MAMA ITA namun sebelumnya kami berdua menemui lebih dahulu Terdakwa dirumahnya untuk bersama-sama menemui MAMA ITA;

- Bahwa rencananya mobil tersebut akan kami jual dengan perantara MAMA ITA dikarenakan MAMA ITA mengatakan ada orang yang membelinya yaitu sdr. FERY dan Saksi disuruh bicara langsung dengan sdr. FERY;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada sdr. FERY mengenai masalah harga 40 juta laku dak kak dan di jawabnya mobil kau mobil apo dan Saksi berkata mobil dutro hino dan Sdr FERI menjawab dak dapet dek kalu canter bae pasaran se mak itu hargonyo , masih bagus dak dan Saksi jawab masih bagus kak dan Saksi tanya lagi jadi dapetnyo berapa lah kak dan Sdr FERI berkata yo sudah Mobil itu kau bawak bae dulu, dan Saksi jawab bawak kemano kak dan Sdr FERI berkata ke komering, temui anak buah, biar dicek dulu kemudian ditanya

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi aman tidak mobil itu dan Saksi jawab Aman dan ditanya lagi dari mana mobil itu dan Saksi jawab dari Pool PRABU namun karena kami tidak ada ongkos untuk mengantarkan mobil tersebut lalu Sdr FERI mengatakan kagek duit minyak dikirim ke dana Terdakwa hanya Rp 250.000,00.;

- Bahwa yang mengantarkan mobil tersebut kepada sdr. FERY yaitu Saksi bersama Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa tersebut dengan Saksi yang menyupirnya sambil Terdakwa telponan dan Video Call dengan Sdr FERI menggunakan HP Saksi Mukmin Bin Muhamad agar kami sampai ke Komering Desa Rasuan untuk bertemu Sdr FATHUL anak buah Sdr FERI, dan dipinggir jalan Desa Rasuan;

- Bahwa kami tiba dipinggir jalan Desa Rasuan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wib;

- Bahwa setelah melihat mobil yang kami bawa kemudian Sdr FATHUL mengecek mobil tersebut dan setelah itu kami diajaknya ke tempat cucian mobil dan disuruhnya parkir dan tidur di tempat cucian mobil dan bila ada yang tanya jawab saja Saksi menunggu FATHUL dan kamipun tidur dimobil dan pagi harinya sekira jam 08.00 Wib, Sdr FATHUL datang lagi membawa sepeda motor Suzuki Ninja warna ungu tanpa plat no.pol dan kemudian kami disuruh mengiringinya dan sekira jam 12.30 Wib, kami sampai di BK 9 (Belitang) dan kemudian disuruh parkir di pinggir taman setelah pasar dan angkat kepala mobil dan bak mobil oleh Sdr FATHUL dan tak lama kemudian datanglah 4 orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya dan mereka pun mengecek mobil tersebut dan kami disuruh menunggu agak jauh tetapi kelihatan oleh kami dan setelah mereka selesai cek mobil tersebut kemudian Sdr FATHUL mendekati kami dan kemudian mengajak Terdakwa menemui 4 orang tersebut dan berbicara apa Saksi tidak tahu dan kemudian Sdr FATHUL dan Terdakwa menemui Saksi dan Saksi Mukmin Bin Muhamad dan kemudian Saksi diberikan HP oleh Terdakwa sambil berkata kak FERI nak ngomong Saksi pun berbicara dengan Sdr FERI melalui telpon WA biasa mengenai harga jual mobil;

- Bahwa mobil itu sudah laku Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi, Saksi Mukmin Bin Muhamad, dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) akan tetapi sdr. FERY ada mengatakan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa uang akan ditambahi lagi kalau mobil tersebut sudah lunas akan tetapi sampai saat ini belum ada tambahannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil dump truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No Ka : MJEC1JG43A50-08447 No Sin : W04DTRJ-16919 milik PT BRU (Bania Rahmat Utama) karena mobil tersebut adalah mobil yang disupiri oleh korban dan yang diambil oleh Saksi ;
- Bahwa uang hasil pembagian mobil tersebut Saksi pergunakan untuk membeli Handphone, dan buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi, Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi Mukmin Bin Muhamad;
- Bahwa Sepeda motor dikendarai oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad dan yang dibonceng dibelakang adalah Terdakwa ;
- Bahwa Korban tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa Saksi sering main kerumah korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada ikut bersama saksi dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa hanya ikut menjualkan mobil truk.

8. Saksi Ginta Wulan Sari Binti Bastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah dituduh ikut melakukan pembunuhan terhadap Samidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian itu terjadi;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena kami bersebelahan rumah, Randi Saksi tidak kenal sedan Mukmin Saksi kenal karena masih tetangga jauh;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa ada dirumahnya didalam Jumat yaitu tepatnya Sabtu subuh sekira pukul 5 atau 6 subuh terdakwa ada mengetok rumah Saksi mau minta gula mau buat susu anaknya karena saat itu anak terdakwa nangis;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dimana terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk menawarkan jual mobil dan saat itu Saksi bertemu Mukmin dan Randi yang mau menjual mobil lalu saat itu Saksi menghubungi teman Saksi Ferry yang lebih tahu tempat menjual mobil tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari teman Mukmin Randi katanya mobil asalnya dari Gudang dan mobil aman tidak curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa mobil itu dijual Ferry yang Saksi tahu dari cerita Ferry bahwa mobil itu dijual ke orang yang tinggal didaerah Desa Rasuan Kecamatan Madang I Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa cerita Ferry ke Saksi bahwa mobil itu dijual seharga Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru sekali ini membantu menjualkan mobil hasil curian;
- Bahwa Saksi memperoleh uang dari menjual mobil itu diberikan Ferry sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah hampir 4 tahun bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah terdakwa hari Sabtu pagi itu istri terdakwa sedang tidak ada dirumah karena lagi pergi ke Palembang mendaftarkan anaknya sekolah dipesantren jadi terdakwa bersama dua orang anaknya dirumah itu;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak ada keluar rumah dihari Jumat itu setelah Jumatan iya pulang kerumah lalu mengasuh anaknya dirumah hingga Sabtu pagi juga Saksi lihat terdakwa masih dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjual mobil itu namun saat itu Saksi suruh Mukmin dan Randi berhubungan dengan Ferry;
- Bahwa Randi pernah cerita keSaksi bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap Samidi sendiri.;
- Bahwa saat itu Saksi datang kerumah terdakwa hari Sabtu sekitar jam 9 pagi dan saat itu terdakwa ada dirumah bersama anaknya dan bada juga Randi dan Mukmin;
- Bahwa saat itu mereka belum ada membawa mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tuntutan dan pembelaan dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan alasan bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno(berkas dan penuntutan terpisah) membuat pernyataan dan mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan pada saat diperiksa di Kepolisian

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Randi Junianto Bin Suwarno diancam atau dipaksa, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi penyidik (verbalisan) sebagai berikut:

1. Saksi Anton Zulfiker Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan untuk mengambil keterangan dari Terdakwa dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Bahwa yang lebih dahulu diambil BAP nya adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno karena ia yang lebih dahulu ditangkap dan berdasarkan pengembangan dari keterangan Randi Junianto sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi mukmin dan untuk Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dengan diantar keluarganya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab secara berhadap-hadapan dan saksi yang bertanya dan terdakwa yang menjawab kemudian langsung diketik dan di print;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai diketik dan diprint kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya kemudian tiap lembar diparaf oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dan tidak ada keberatan;
- Bahwa saat di BAP terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu sdr. Dodi Iskandar, SH berdasarkan penunjukan dari Polsek Gelumbang;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa tidak mengakui ikut membunuh korban yang terdakwa ikut hanya saat menjual mobil milik korban bersama Randi dan Mukmin namun saat diperiksa saksi Mukmin dan Randi mereka mengatakan bawa terdakwa ikut mukul korban pakai bodem;
- Bahwa Saksi mengambil keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pada tanggal 20 Oktober 2024 dari siang hingga malam dengan didampingi Kanit;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan sesuatu terhadap terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan ancaman, paksaan, intimidasi, pukulan kepada terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan dalam BAP Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memukul korban Samidi dengan menggunakan palu besi/bodem berkali-kali sedangkan saksi Mukmin menyeret korban Samidi dari ruang depan sampai ke dapur dan peran Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sendiri memukul korban Samidi menggunakan balok kayu sehingga korban Samidi jatuh ke lantai;

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dalam BAP ada ditanyakan kepada Terdakwa namun ia tidak mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari saksi Mukmin karena saksi Mukmin yang mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Mukmin ditangkap dan Terdakwa menyerahkan diri, mereka ditempatkan dalam satu sel;
- Bahwa tidak ada permusuhan antara Terdakwa, saksi Mukmin dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ;
- Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan palu besi/bodem, tali pengikat, sajadah, selimut untuk menutupi mayat korban, kayu balok;
- Bahwa terdapat rekonstruksi tersebut, pendapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menyatakan keberatan;
- Bahwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP dikarenakan keadaan di TKP sudah rusak dan banyak masyarakat yang ikut melihat serta keadaan mayat korban yang sudah membusuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Waktu dilakukan penyidikan/BAP terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa menyebutkan bahwa saat itu terdakwa ada menanda tangani BAP sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan rekontruksi ulang Terdakwa mau berontak tidak mengakui ikut membunuh namun saat itu polisi tidak mengizinkan;

2. Saksi Iskandar Prayuda Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dikarenakan melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan korban Samidi bersama-sama dengan saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak ditangkap namun Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dengan diantar keluarganya ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa Saksi Mukmin ditangkap di Kertapati 7 Ulu Palembang. ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dikarenakan Terdakwa mengakui bahwa ia merasa bersalah telah melakukan proses penjualan mobil hasil kejahatan akan tetapi untuk pembunuhan terhadap korban Samidi Terdakwa tidak mengakui dan tidak tahu;
- Bahwa dalam keterangan BAP Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban Samidi dengan menggunakan palu besi/bodem berkali-kali sedangkan saksi Mukmin menyeret korban Samidi dari ruang depan sampai ke dapur dan peran Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sendiri memukul korban Samidi menggunakan balok kayu sehingga korban Samidi jatuh ke lantai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di Bekasi tidak ada perlawanan dari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa dalam keterangan BAP saksi Mukmin bahwa Terdakwa juga terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dalam BAP ada ditanyakan kepada Terdakwa namun ia tidak mengakuinya;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari saksi Mukmin karena saksi Mukmin yang mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Mukmin ditangkap dan Terdakwa menyerahkan diri, mereka ditempatkan dalam satu sel;
- Bahwa tidak ada permusuhan antara terdakwa, saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan palu besi/bodem, tali pengikat, sajadah, selimut untuk menutupi mayat korban, kayu balok;
- Bahwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP dikarenakan keadaan di TKP sudah rusak dan banyak masyarakat yang ikut melihat serta keadaan mayat korban yang sudah membusuk.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi;
- Bahwa saat dilakukan BAP, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin diperiksa secara sendiri-sendiri dan pada saat dicocokkan keterangannya sama;
- Bahwa terdapat rekonstruksi tersebut, pendapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Mukmin sempat berontak lalu dipeluk namun tidak dianiaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Waktu dilakukan penyidikan/BAP terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa menyebutkan bahwa saat itu terdakwa ada menanda tangani BAP sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan rekontruksi ulang Terdakwa mau berontak tidak mengakui ikut membunuh namun saat itu polisi tidak mengizinkan;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



3. Saksi Andre Noval Bin Buhasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dikarenakan melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan korban Samidi bersama-sama dengan saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak ditangkap namun Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dengan diantar keluarganya ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa Saksi Mukmin ditangkap di Kertapati 7 Ulu Palembang. ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dikarenakan Terdakwa mengakui bahwa ia merasa bersalah telah melakukan proses penjualan mobil hasil kejahatan akan tetapi untuk pembunuhan terhadap korban Samidi Terdakwa tidak mengakui dan tidak tahu;
- Bahwa dalam keterangan BAP Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban Samidi dengan menggunakan palu besi/bodem berkali-kali sedangkan saksi Mukmin menyeret korban Samidi dari ruang depan sampai ke dapur dan peran Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sendiri memukul korban Samidi menggunakan balok kayu sehingga korban Samidi jatuh ke lantai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di Bekasi tidak ada perlawanan dari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan BAP saksi Mukmin bahwa Terdakwa juga terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dalam BAP ada ditanyakan kepada Terdakwa namun ia tidak mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari saksi Mukmin karena saksi Mukmin yang mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Mukmin ditangkap dan Terdakwa menyerahkan diri, mereka ditempatkan dalam satu sel;
- Bahwa tidak ada permusuhan antara terdakwa, saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan palu besi/bodem, tali pengikat, sajadah, selimut untuk menutupi mayat korban, kayu balok;
- Bahwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP dikarenakan keadaan di TKP sudah rusak dan banyak masyarakat yang ikut melihat serta keadaan mayat korban yang sudah membusuk.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi;
- Bahwa saat dilakukan BAP, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin diperiksa secara sendiri-sendiri dan pada saat dicocokkan keterangannya sama;
- Bahwa terdapat rekonstruksi tersebut, pendapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Mukmin sempat berontak lalu dipeluk namun tidak dianiaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Waktu dilakukan penyidikan/BAP terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



- Terdakwa menyebutkan bahwa saat itu terdakwa ada menanda tangani BAP sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan rekontruksi ulang Terdakwa mau berontak tidak mengakui ikut membunuh namun saat itu polisi tidak mengizinkan;

4. Saksi Rahmad Mauludin, SH Bin Ir. H. Riduwan Fattah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim; Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Gelumbang Muara Enim;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dikarenakan melakukan pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan korban Samidi bersama-sama dengan saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak ditangkap namun Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dengan diantar keluarganya ke Polsek Gelumbang;
- Bahwa Saksi Mukmin ditangkap di Kertapati 7 Ulu Palembang. ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela dikarenakan Terdakwa mengakui bahwa ia merasa bersalah telah melakukan proses penjualan mobil hasil kejahatan akan tetapi untuk pembunuhan terhadap korban Samidi Terdakwa tidak mengakui dan tidak tahu;
- Bahwa dalam keterangan BAP Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban Samidi dengan menggunakan palu besi/bodem berkali-kali sedangkan saksi Mukmin menyeret korban Samidi dari ruang depan sampai ke dapur dan peran Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban Samidi menggunakan balok kayu sehingga korban Samidi jatuh ke lantai;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di Bekasi tidak ada perlawanan dari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa dalam keterangan BAP saksi Mukmin bahwa Terdakwa juga terlibat dalam pembunuhan terhadap korban Samidi;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin dalam BAP ada ditanyakan kepada Terdakwa namun ia tidak mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari saksi Mukmin karena saksi Mukmin yang mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Mukmin ditangkap dan Terdakwa menyerahkan diri, mereka ditempatkan dalam satu sel;
- Bahwa tidak ada permusuhan antara terdakwa, saksi Mukmin dan Terdakwa ;
- Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan palu besi/bodem, tali pengikat, sajadah, selimut untuk menutupi mayat korban, kayu balok;
- Bahwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP dikarenakan keadaan di TKP sudah rusak dan banyak masyarakat yang ikut melihat serta keadaan mayat korban yang sudah membusuk.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi;
- Bahwa saat dilakukan BAP, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin diperiksa secara sendiri-sendiri dan pada saat dicocokkan keterangannya sama;
- Bahwa terdapat rekonstruksi tersebut, pendapat Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan saksi Mukmin menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Mukmin sempat berontak lalu dipeluk namun tidak dianiaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa barang-barang tersebut didapat di rumah korban Samidi.

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Waktu dilakukan penyidikan/BAP terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa menyebutkan bahwa saat itu terdakwa ada menanda tangani BAP sebanyak 2 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan rekontruksi ulang Terdakwa mau berontak tidak mengakui ikut membunuh namun saat itu polisi tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) sebagai berikut:

1. Anak Saksi Muhamad Farhan didampingi ibu kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah ayah kandung anak saksi;
 - Bahwa Anak Saksi saat hari Jumat itu Anak Saksi dan adik Anak Saksi sholat Jumatan bersama ayah (terdakwa);
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Mukmin
 - Bahwa saat sudah Jumatan tidak ada datang Mukmin kerumah dan sampai sore juga tidak ada orang yang datang kerumah kami;
 - Bahwa hari Jumat siang mama tidak ada dirumah gak tahu kemana pergi;
 - Bahwa ayah ada mengajak Anak Saksi foto mobil pada hari minggu pagi mobil truk warna hijau pakai bak;
 - Bahwa Anak Saksi sekarang kelas 3 SD;
 - Bahwa Mukmin pernah main kerumah Anak Saksi, Anak Saksi lihat namun dihari Jumat dan Sabtu Mukmin tidak ada main kerumah Anak Saksi;
 - Bahwa sabtu subuh adik Anak Saksi nangis minta susu lalu papa Anak Saksi pergi kerumah mama Ita minta gula;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat tanggal berapa sabtu itu;
 - Bahwa jumat itu Anak Saksi sekolah karena papa nunggu Anak Saksi diwarung sampai pulang sekolah;
 - Bahwa Mukmin dan Randi datang kerumah saat Anak Saksi dan papa mau foto mobil truk hijau;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi jumat itu sekolah ditunggu papa sama adik biar Saksi semangat sekolah;
- Bahwa Saksi diajak papa foto mobil hari bermasak sabtu karena saat itu ada acara sedekah;
- Bahwa saat Jumat itu papa tidak ada keluar rumah karena pada hari itu papa menjaga kami karena ibu sedang pergi;
- Bahwa hari Sabtu pagi Anak Saksi adik dan papa tidur dirumah dan papa membangunkan Anak Saksi sholat subuh;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa papa dipersidangan ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Neni Rosdiana Binti Muhamad Saripah tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi saat kejadian tanggal 12 Oktober 2024 ada di Palembang ngantar anak Saksi ke pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Mami Ita yang bilang bahwa Mukmin ngajak suami Saksi menjual mobil;
- Bahwa Saksi pulang pada tanggal 14 Oktober 2024 dan saat Saksi pulang ada suami Saksi yaitu Terdakwa, anak anak Saksi dan Mami Ita;
- Bahwa saat itu anak anak Saksi tidak sekolah;
- Bahwa saat Jumat anak Saksi tidur dengan Suami Saksi (Terdakwa) mereka bertiga dirumah karena Saksi pergi ke Palembang;
- Bahwa Mukmin pernah main kerumah nemui suami Saksi (terdakwa) karena Mukmin masih tetangga dan teman suami Saksi;
- Bahwa hari sabtu Anak Saksi tidak sekolah karena libur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Ida Binti Safei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi bertetangga sedepanan rumah dengan terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa lebih kurang 4 meter dipisahkan jalan dan rumah Saksi diperumahan;
- Bahwa Saksi bisa melihat karena rumah Saksi sedepanan dengan terdakwa hanya dipisahkan jalan;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Jumat itu saksi ada melihat terdakwa ada dirumahnya dari pagi sampai sore;
- Bahwa saat Jumat itu terdakwa tidak ada orang datang kerumahnya dari pagi sampai sore;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mukmin karena masih tetangga sedang Randi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat Mukmin dan Randi datang kerumah terdakwa saat itu;
- Bahwa kebetulan hari Jumat itu istri terdakwa sedang tidak ada dirumahnya saat itu;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah terdakwa ada kedua anak terdakwa yang berumur 4 tahun dan 3 tahun dan ada terdakwa yang menjaga anaknya saat itu;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa tidak pernah menitipkan anaknya untuk dijaga tetangga saat istrinya pergi jadi terdakwa sendiri yang mengasuh atau menjaga kedua anaknya dirumah;
- Bahwa anak terdakwa Fahri masih minum susu setiap jam;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa tidak ada keluarga disekitar situ karena terdakwa orang merantau;
- Bahwa Saksi pernah ada mendengar anak terdakwa menangis jam 4 subuh minta susu;
- Bahwa Saksi tidak lihat tanggal namun pada hari Jumat dan Sabtu Saksi melihat terdakwa dirumahnya dari pagi sampai sore harinya dan pada hari Jumat itu juga Saksi , anak terdakwa Mami Ita dan terdakwa kami mandi bersama sama disungai;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi pada Jumat itu dirumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu apakah terdakwa ada keluar rumah pada Jumat malam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada tamu terdakwa datang kerumahnya bermotor pada hari Jumat itu yang Saksi lihat hanya ada mama Ita dan terdakwa datang kerumah terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa ada disini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah dituduh ikut melakukan pembunuhan Samidi
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad Sejak masih kecil karena teman satu dusun namun lain kompleks;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi mengenal dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno setelah dikenalkan oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad pada saat mereka berdua menawarkan mobil dump truck kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban SAMIDI bersama-sama dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna putih milik Saksi Mukmin Bin Muhamad untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau plat no.polnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menawarkan 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat d Dusun III Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdri GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN yang tinggal besebelahan dengan rumah Terdakwa setelah itu Sdri GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN menghubungi Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH setelah itu Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH, setelah itu Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH men transfer kami oleh uang BBM sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami bertiga yaitu Terdakwa, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad berangkat menjual mobil tersebut kepada Sdr FATHUL dengan diarahkan jalan oleh Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH di daerah Rasuan Komering;
- Bahwa Mobil tersebut diatas laku terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil dump truck tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi Mukmin Bin

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Sdri GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagiannya diambil oleh Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH, dan uang bagian Terdakwa tersebut habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan ongkos pergi-pergi Terdakwa;

- Bahwa Mobil dump truck didapat oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dari hasil mencuri mobil teman kerjanya di Perusahaan dengan menduplikat kunci kontakannya karena Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sakit hati dan setelah Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini baru Terdakwa tahu bahwa mobil dump truck didapat dari hasil membunuh seseorang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi berada di rumah sedang tidur bersama-sama anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang bepergian ke Palembang menginap di rumah bibinya sdri. Yuliani;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Korban SAMIDI Bin HARISUN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa pergi ke selat bangka ,mengambil sampel batubara di kapal export milik negara cina selama lebih kurang 8 (delapan) hari setelah itu Terdakwa pergi ke Palembang dan mengontrak sendirian di rumah kontrakan di jalan azhar kenten laut kab banyu asin selama lebih kurang 1 minggu setelah itu Saksi pergi ke kota Batam menemui anak Terdakwa di Pondok Pesantren Darul FIKRI dan tinggal di Mushola DARUL FIKRI selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi kembali lagi ke Palembang luntang lantung mencari pekerjaan selama lebih kurang 6 (enam) hari setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Gelumbang diantar oleh Oom Saksi nama Sdr EDI dan Terdakwa pun dimintai keterangan sehubungan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dengan 1 unit mobil dump truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No Ka : MJEC1JG43A50-08447 No Sin : W04DTRJ-16919 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 unit HP OPPO A3F warna merah marun, 1 buah potongan kayu balok, 1 buah potongan kabel listrik warna hijau putih, 1 buah potongan tali tambang, 1 buah palu besi atau bodem yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas perkara bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM JENAZAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor : VRJ/106/X/2024/RUMKIT tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S ,perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu besi / bodem berwarna silver;
2. 1 (satu) buah tali tambang berukuran ± 20 cm yang di sambung dengan kabel berwarna putih biru;
3. 1 (satu) buah kayu balok berukuran ± 50 cm;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X dengan No. Imei. 1 862668071974175 Imei. 2 862668071974167;
5. 1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UHNoka. MJEC1JG43A008447 Nosin. W04DTRJ - 16919 An. Baniah rahmatutama;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pembunuhan yang menjadi korbannya adalah Samidi Bin Harisun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah), bermula pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah ibu Saksi Randi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junianto Bin Suwarno yang Bernama SUPRIATIN di TRANSAD Kec Indralaya Selatan Kab Ogan Ilir lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menumpang Ojek Sepeda Motor dan dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berhenti dan berjalan kaki menuju ke Desa Tanjung Pring dan pada saat di jalan tersebut Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bertemu dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad yang baru pulang dari Timbangan 32 Kec Indralaya Kab Ogan Ilir dengan menggunakan Sepeda motor Honda Mega Pro warna putih;

- Bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah) mengajak Saksi Mukmin Bin Muhamad (berkas dan penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian mobil Dump Truck milik PT. Baniah Rahmat Utama yang biasa dikemudikan korban Samidi Bin Harisun, dan dikarenakan Saksi Mukmin Bin Muhamad mengetahui tempat untuk menjual mobil dan mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno untuk bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad, bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad ke rumah Terdakwa , kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad masuk ke dalam rumahnya, lalu Saksi Mukmin Bin Muhamad menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno masuk duluan sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad masih berada di atas motornya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menunggu di ruang tamu dan Terdakwa menemui Saksi Mukmin Bin Muhamad, tidak lama kemudian Saksi Mukmin Bin Muhamad memanggil Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang berada di ruang tamu, dan menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno keluar dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno keluar dan Saksi Mukmin Bin Muhamad mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemui MAMA ITA, kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi kerumah MAMA ITA yang bersebelahan dengan Rumah Terdakwa ;

- Bahwa ketika Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi ke rumah MAMA ITA ternyata di rumah Sdri MAMA ITA sudah ada Sdri MAMA ITA dan Terdakwa yang duduk di Pondok halaman depan rumah Sdri MAMA ITA di samping dinding kamar rumahnya setelah mereka

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul untuk merencanakan pencurian mobil Dump Truck milik PT. Baniah Rahmat Utama yang biasa dikemudikan korban Samidi Bin Harisun;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berada di rumah sdr. AGUS untuk menunggu kedatangan Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mendengar ada suara sepeda motor berhenti dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berpura – pura pulang dengan berkata kepada sdr. AGUS aku balek kak, sudah dijemput dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kepinggir jalan dan melihat mereka berdua menunggu dipinggir jalan sudah melewati rumah Korban Samidi Bin Harisun;
- Bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban SAMIDI dengan menggunakan sepeda motor MEGA PRO warna putih milik Saksi Mukmin Bin Muhamad sambil mendorong sepeda motor tersebut ke tempat gelap di samping rumah korban Samidi;
- Bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno , Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban SAMIDI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pun berjalan kaki kearah rumah Korban Samidi Bin Harisun dan diikuti oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa sambil mendorong sepeda motor MEGA PRO warna putih milik Sdr MUKMIN ke tempat gelap di samping rumah Korban Samidi setelah sampi di depan rumah korban Samidi Bin Harisun kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengetuk pintu sambil memanggil Korban Samidi Bin Harisun dengan berkata “ Mang-Mang “ dan dibuka oleh korban Samidi dan berkata “ Oh REN, dari mano “ dan dijawab Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ dari tempat kawan “ kemudian korban berkata kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ duduk lah dulu REN “, kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno duduk dikursi teras depan dan Korban ke dapur rumahnya kemudian keluar lagi menemui Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang sudah rapi memakai baju koko dan kain sarung dan pakai peci, lalu terdengar suara azan subuh kemudian Korban Samidi Bin Harisun sholat diruang tamu dan menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno untuk menunggu dan setelah selesai Sholat kemudian Korban menemui Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan menawari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sarapan dan berkata “ mau ngopi dak “ dan

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ iyo “, kemudian Korban Samidi Bin Harisun pergi ke dapur rumahnya dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pun masuk kedalam rumah korban mengikuti korban Samidi Bin Harisun dari belakang sambil membawa potongan kayu balok yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ambil dari tumpukan di teras depan rumah korban Samidi Bin Harisun, kemudian pada saat korban Samidi Bin Harisun sedang berada di dapur untuk membuat sarapan pagi lalu secara diam-diam Saksi Randi Junianto Bin Suwarno langsung memukul korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban Samidi Bin Harisun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh “ kemudian Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dapur rumah korban Samidi Bin Harisun, dimana Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambalnya dari bawah kursi dalam rumah korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad membawa potongan kabel listrik warna putih hijau yang diambil dari ruang tamu rumah korban, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban berkali – kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan kemudian korban pun terlentang lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menyeret korban Samidi Bin Harisun dengan posisi Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad memegang kaki kanan korban Samidi Bin Harisun kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno depan rumah korban untuk mencari tali dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan tali tambang warna putih kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikat kedua tangan korban Samidi Bin Harisun dan kedua kaki korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan tali tambang yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menyumbat mulut korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Samidi Bin Harisun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tutup dengan menggunakan kain dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menutupi tubuh korban dengan pakai-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban Samidi Bin Harisun yang tercecer di dapur tersebut dengan menggunakan lap bekas.

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad keluar dari dalam rumah korban tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik Saksi Mukmin Bin Muhamad sedangkan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mencari kunci mobil dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan HP Nokia Senter warna hitam milik korban diatas meja lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengambil HP tersebut dan menyimpannya dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mencari kunci mobil tersebut dan akhirnya Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan kunci mobil tersebut dibawah bantal dan pada saat mau keluar Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan gembok warna hitam diatas drum besi dekat pintu depan dalam rumah korban setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan gembok tersebut dari luar dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menuju ke Mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU yang biasa dikemudian oleh korban kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno membawa pergi mobil tersebut menuju ke Desa Tanjung Pring untuk dimiliki.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU laku terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil dump truck tersebut Saksi Randi Junianto Bin Suwarno , Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdri GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagiannya diambil oleh Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH,
- Bahwa tujuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan terhadap korban SAMDI adalah untuk mengambil mobil yang sering digunakan oleh korban SAMIDI;
- Bahwa pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno , Saksi Randi Junianto Bin Suwarno punya masalah dengan korban SAMIDI karena korban sering melapor ke istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa sering menggadaikan sepeda motor milik Istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan bos/atasan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menjelek-

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelekan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan sering menyakiti Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM JENAZAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VRJ/106/X/2024/RUMKIT tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan :Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S ,perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Menimbang bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah benar Terdakwa Abdul Ghopur Bin Zainal Bahri sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, selanjutnya perlu

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (materieledaad) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mehilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu bersifat kumulatif (dihubungkan dengan kata “dan”) maka mengandung makna bahwa kedua frase tersebut harus ada dalam perbuatan Terdakwa, artinya bahwa tidak terpenuhinya salah satu dari frase tersebut mengakibatkan seluruh frase tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (kumulatif);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Pelaku terdapat cukup waktu bagi Pelaku untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Pelaku terdapat tindakan tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;



3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP berarti untuk merampas nyawa orang lain/menghilangkan nyawa tersebut harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku; antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah ia melaksanakan niatnya; atau pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan atau terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain dalam Pasal 340 adalah membuat seseorang tidak bernyawa lagi. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa yang dimaksud dengan merampas adalah mengambil dengan paksa (dengan kekerasan);

Menimbang bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa atau pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan atau terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan sehubungan perkara pembunuhan yang menjadi korbannya adalah Samidi Bin Harisun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno, bermula pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024 sekira 14.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dari rumah ibu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang Bernama SUPRIATIN di TRANSAD Kec Indralaya Selatan Kab Ogan Ilir lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menumpang Ojek Sepeda Motor dan dipinggir jalan Depan Desa Tanjung Pring Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berhenti dan berjalan kaki menuju ke Desa Tanjung Pring dan pada saat di jalan tersebut Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah) bertemu dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad yang baru pulang dari Timbangan 32 Kec Indralaya Kab Ogan Ilir dengan menggunakan Sepeda motor Honda Mega Pro warna putih;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah) mengajak Saksi Mukmin Bin Muhamad (berkas dan penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian mobil Dump Truck milik PT. Baniah Rahmat Utama yang biasa dikemudikan korban Samidi Bin Harisun, dan dikarenakan Saksi Mukmin Bin Muhamad mengetahui tempat untuk menjual mobil dan mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno untuk bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad, bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad ke rumah Terdakwa , kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad masuk ke dalam rumahnya, lalu Saksi Mukmin Bin Muhamad menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno masuk duluan sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad masih berada di atas motornya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menunggu di ruang tamu dan Terdakwa menemui Saksi Mukmin Bin Muhamad, tidak lama kemudian Saksi Mukmin Bin Muhamad memanggil Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang berada di ruang tamu, dan menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno keluar dari dalam rumah tersebut, lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno keluar dan Saksi Mukmin Bin Muhamad mengajak Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemui MAMA ITA, kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi kerumah MAMA ITA yang bersebelahan dengan Rumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa ketika Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad pergi ke rumah MAMA ITA ternyata dirumah Sdri MAMA ITA sudah ada Sdri MAMA ITA dan Terdakwa yang duduk di Pondok halaman depan rumah Sdri MAMA ITA di samping dinding kamar rumahnya setelah

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berkumpul untuk merencanakan pencurian mobil Dump Truck milik PT. Baniah Rahmat Utama yang biasa dikemudikan korban Samidi Bin Harisun;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berada di rumah sdr. AGUS untuk menunggu kedatangan Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mendengar ada suara sepeda motor berhenti dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno berpura – pura pulang dengan berkata kepada sdr. AGUS aku balek kak, sudah dijemput dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kepinggir jalan dan melihat mereka berdua menunggu dipinggir jalan sudah melewati rumah Korban Samidi Bin Harisun;

Menimbang bahwa Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban SAMIDI dengan menggunakan sepeda motor MEGA PRO warna putih milik Saksi Mukmin Bin Muhamad sambil mendorong sepeda motor tersebut ke tempat gelap di samping rumah korban Samidi;

Menimbang bahwa Saksi Randi Junianto Bin Suwarno, Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mendatangi rumah korban SAMIDI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pun berjalan kaki kearah rumah Korban Samidi Bin Harisun dan diikuti oleh Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa sambil mendorong sepeda motor MEGA PRO warna putih milik Sdr MUKMIN ke tempat gelap di samping rumah Korban Samidi setelah sampi di depan rumah korban Samidi Bin Harisun kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengetuk pintu sambil memanggil Korban Samidi Bin Harisun dengan berkata “ Mang-Mang “ dan dibuka oleh korban Samidi dan berkata “ Oh REN, dari mano “ dan dijawab Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ dari tempat kawan “ kemudian korban berkata kepada Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ duduk lah dulu REN “, kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno duduk dikursi teras depan dan Korban ke dapur rumahnya kemudian keluar lagi menemui Saksi Randi Junianto Bin Suwarno yang sudah rapi memakai baju koko dan kain sarung dan pakai peci, lalu terdengar suara azan subuh kemudian Korban Samidi Bin Harisun sholat diruang tamu dan menyuruh Saksi Randi Junianto Bin Suwarno untuk menunggu dan setelah selesai Sholat kemudian Korban menemui Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan menawari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sarapan dan berkata “ mau ngopi dak “ dan dijawab Saksi Randi Junianto Bin Suwarno “ iyo “, kemudian Korban Samidi Bin Harisun pergi ke dapur rumahnya

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno pun masuk kedalam rumah korban mengikuti korban Samidi Bin Harisun dari belakang sambil membawa potongan kayu balok yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ambil dari tumpukan di teras depan rumah korban Samidi Bin Harisun, kemudian pada saat korban Samidi Bin Harisun sedang berada didapur untuk membuat sarapan pagi lalu secara diam-diam Saksi Randi Junianto Bin Suwarno langsung memukul korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban Samidi Bin Harisun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh “ kemudian Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dapur rumah korban Samidi Bin Harisun, dimana Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambilnya dari bawah kursi dalam rumah korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad membawa potongan kabel listrik warna putih hijau yang diambil dari ruang tamu rumah korban, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban berkali – kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan kemudian korban pun terlentang lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menyeret korban Samidi Bin Harisun dengan posisi Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad memegang kaki kanan korban Samidi Bin Harisun kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno depan rumah korban untuk mencari tali dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan tali tambang warna putih kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikat kedua tangan korban Samidi Bin Harisun dan kedua kaki korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan tali tambang yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menyumbat mulut korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Samidi Bin Harisun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tutup dengan menggunakan kain dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menutupi tubuh korban dengan pakai-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban Samidi Bin Harisun yang tercecer didapur tersebut dengan menggunakan lap bekas.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad keluar dari dalam rumah korban tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro milik Saksi Mukmin Bin Muhamad sedangkan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mencari kunci mobil dan Saksi

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Junianto Bin Suwarno menemukan HP Nokia Senter warna hitam milik korban diatas meja lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengambil HP tersebut dan menyimpannya dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi Randi Junianto Bin Suwarno kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mencari kunci mobil tersebut dan akhirnya Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan kunci mobil tersebut dibawah bantal dan pada saat mau keluar Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menemukan gembok warna hitam diatas drum besi dekat pintu depan dalam rumah korban setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengunci pintu depan rumah korban dengan menggunakan gembok tersebut dari luar dan kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menuju ke Mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU yang biasa dikemudian oleh korban kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno membawa pergi mobil tersebut menuju ke Desa Tanjung Pring untuk dimiliki.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU laku terjual Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil penjualan mobil dump truck tersebut Saksi Randi Junianto Bin Suwarno , Terdakwa dan Saksi Mukmin Bin Muhamad mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Sdri GINTA WULAN SARI als MAMA ITA Bin BASTIAN mendapat bagian Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagiannya diambil oleh Sdr FERRY YANDHI Bin A BAROWI SALEH,

Menimbang bahwa tujuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno melakukan pembunuhan terhadap korban SAMDI adalah untuk mengambil mobil yang sering digunakan oleh korban SAMIDI;

Menimbang bahwa pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno , Saksi Randi Junianto Bin Suwarno punya masalah dengan korban SAMIDI karena korban sering melapor ke istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa sering menggadaikan sepeda motor milik Istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan bos/atasan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menjelek-jelekan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan sering menyakiti Saksi Randi Junianto Bin Suwarno ;

Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM JENAZAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VRJ/106/X/2024/RUMKIT tanggal 15 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulan :Telah diperiksa sesosok jenazah, laki-laki, dikenal, inisial S ,perkiraan usia enam puluh lima hingga tujuh puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Perawakan dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Hasil pemeriksaan luar terdapat sebelas luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, mulut, ujung jari kanan dan kaki warna kebiruan. Hasil pemeriksaan dalam, pada pembukaan saluran napas bagian atas terdapat buih halus yang sukar pecah, pada permukaan jantung dan paru terdapat bintik perdarahan, terdapat patah tulang dasar tengkorak kepala. Dapat disimpulkan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak kepala dan mati lemas.

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah) menyatakan mencabut keterangannya pada BAP, dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut memukul atau membunuh korban, namun berdasarkan Keterangan Saksi Verbalisan yang dihadirkan dipersidangan bahwa keterangan mengenai Terdakwa ikut melakukan pemukulan atau ikut membunuh korban didasari keterangan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sendiri, tanpa diarahkan maupun dipaksa, dan hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Mukmin Bin Muhamad (berkas dan penuntutan terpisah) serta antara Saksi Randi Junianto Bin Suwarno (berkas dan penuntutan terpisah) dengan Terdakwa tidak ada hubungan atau dendam atau permusuhan begitu juga dengan Saksi Mukmin Bin Muhamad (berkas dan penuntutan terpisah) tidak ada dendam atau permusuhan dengan Terdakwa , sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan pada BAP dan dipersidangan sebelumnya adalah benar adanya oleh karena itu menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan fakta yang telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan keberadaan Terdakwa dan pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau tidak dapat membuktikan ketidakketerlibatan Terdakwa dalam perkara pembunuhan ini, sehingga keterangan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mukmin Bin Muhamad, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno senyatanya telah dikehendaki oleh Terdakwa dan telah direncanakan dan atas perbuatan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Terdakwa secara sadar mengetahui akibat perbuatannya dimana Saksi Randi Junianto Bin Suwarno terlebih mengajak dahulu mengajak Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU yang sering dikendarain Korban.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, **Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bertemu secara terang terangan menemui korban dalam hal ini korban melihat dan mengenal Saksi Randi Junianto Bin Suwarno serta Korban juga sempat menawari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sarapan** namun saat Korban Samidi Bin Harisun pergi ke dapur rumahnya dan **Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikuti korban dari belakang sambil membawa potongan kayu balok yang terdakwa ambil dari tumpukan di teras depan rumah korban Samidi Bin Harisun, lalu secara diam-diam Saksi Randi Junianto Bin Suwarno langsung memukul korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban Samidi Bin Harisun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh “ lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dapur rumah korban, dimana Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambilnya dari bawah kursi dalam rumah korban langsung memukul kepala bagain belakang korban berkali – kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian korban pun terlentang** lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menyeret korban Samidi Bin Harisun dengan posisi Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad memegang kaki kanan korban Samidi Bin Harisun kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno depan rumah korban untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali tambang warna putih kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikat kedua tangan korban Samidi Bin Harisun dan kedua kaki korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan tali tambang yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menyumbat mulut korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Samidi Bin Harisun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tutup dengan menggunakan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menutupi tubuh korban dengan pakai-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban Samidi Bin Harisun yang tercecer didapur tersebut dengan menggunakan lap bekas.

Menimbang bahwa adapun maksud Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu balok dan palu besi atau godam adalah dengan sengaja di arahkan ke bagian tubuh korban dan mengenai organ vital yang bisa mematikan yaitu mengenai bagian kepala, sehingga akibat pemukulan tersebut menyebabkan korban Samidi meninggal dunia, dan dari pengakuan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno punya masalah dengan korban SAMIDI karena korban sering melapor ke istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bahwa sering menggadaikan sepeda motor milik Istri Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan bos/atasan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menjelek-jelekan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan sering menyakiti Saksi Randi Junianto Bin Suwarno;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa cara yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Harus ada kerjasama secara fisik ;
2. Harus ada kesadaran bekerjasama (kerja sama secara psikis) ;

Menimbang, bahwa syarat “kesadaran kerja sama” itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, tetapi cukup dan sudah terdapat kesadaran bekerja sama pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dinyatakan pula disini, bahwa konsekwensi dari adanya bentuk Turut serta melakukan (*Made Plegen*), maka pada satu pihak tidak perlu tiap-tiap Pihak melakukan seluruh anasir-anasir dari perbuatan, dan juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah kerja-sama yang erat antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua diatas bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin Bin Muhamad, Saksi Randi Junianto Bin Suwarno senyatanya telah dikehendaki oleh Terdakwa dan telah direncanakan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara sadar mengetahui akibat perbuatannya dimana Saksi Randi Junianto Bin Suwarno terlebih mengajak dahulu mengajak Saksi Mukmin Bin Muhamad dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truk Hino Dutro warna hijau tahun 2010 BG 8277 UH No.ka : MJEC1JG43A50-08447 No.sin : W04DTRJ-16919 milik PT.BRU yang sering dikendarain Korban.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira jam 03.00 Wib di Desa Paya bakal Dusun II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, **Saksi Randi Junianto Bin Suwarno bertamu secara terang terangan menemui korban dalam hal ini korban melihat dan mengenal Saksi Randi Junianto Bin Suwarno serta Korban juga sempat menawari Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sarapan** namun saat Korban Samidi Bin Harisun pergi ke dapur rumahnya dan Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikuti korban dari belakang sambil membawa potongan kayu balok yang terdakwa ambil dari tumpukan di teras depan rumah korban Samidi Bin Harisun, lalu secara diam-diam Saksi Randi Junianto Bin Suwarno langsung memukul korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan balok kayu tersebut kearah samping kanan kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban Samidi Bin Harisun terjatuh ke lantai rumahnya dengan posisi miring dan berkata “ aduh “ lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dapur rumah korban, dimana Terdakwa membawa palu besi atau bodem yang diambilnya dari bawah kursi dalam rumah korban langsung memukul kepala bagain belakang korban berkali – kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian korban pun terlentang lalu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menyeret korban Samidi Bin Harisun dengan posisi Saksi Randi Junianto Bin Suwarno memegang kaki kiri korban sedangkan Saksi Mukmin Bin Muhamad memegang kaki kanan korban Samidi Bin Harisun kearah depan kamar mandi, setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno depan rumah korban untuk mencari tali dan terdakwa menemukan tali tambang

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kemudian Saksi Randi Junianto Bin Suwarno mengikat kedua tangan korban Samidi Bin Harisun dan kedua kaki korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan tali tambang yang Saksi Randi Junianto Bin Suwarno sambung dengan kabel listrik warna putih hijau tersebut setelah itu Saksi Randi Junianto Bin Suwarno menyumbat mulut korban Samidi Bin Harisun dengan menggunakan kaos kaki warna hitam putih dan setelah itu tubuh korban Samidi Bin Harisun Saksi Randi Junianto Bin Suwarno tutup dengan menggunakan kain dan Saksi Mukmin Bin Muhamad menutupi tubuh korban dengan pakai-pakaian dan sajadah sedangkan Terdakwa membersihkan darah korban Samidi Bin Harisun yang tercecer didapur tersebut dengan menggunakan lap bekas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) ini yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dali pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak berasalan hukum sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim telah mempertimbangkan Tuntutan penuntut umum serta Pembelaan atau Permohonan Terdakwa baik Terdakwa sendiri maupun melalui Penasehat hukumnya terkait alasannya permohonan untuk keringanan

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa berikut ini:

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban dan keluarga korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;
2. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;
3. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;
4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah palu besi / bodem berwarna silver;
- b. 1 (satu) buah tali tambang berukuran ± 20 cm yang di sambung dengan kabel berwarna putih biru;
- c. 1 (satu) buah kayu balok berukuran ± 50 cm;
- d. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X dengan No. Imei. 1 862668071974175 Imei. 2 862668071974167, karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan barang bukti berupa
- e. 1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UHNoka. MJEC1JG43A008447 Nosin. W04DTRJ - 16919 An. Baniah rahmatutama

barang bukti tersebut dipergunakan dalam Perkara an Randi Junianto Bin Suwarno maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Randi Junianto Bin Suwarno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ghopur Bin Zainal Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah palu besi / bodem berwarna silver;
 - b. 1 (satu) buah tali tambang berukuran $\pm$ 20 cm yang di sambung dengan kabel berwarna putih biru;
 - c. 1 (satu) buah kayu balok berukuran $\pm$ 50 cm;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3X dengan No. Imei. 1 862668071974175 Imei. 2 862668071974167;
 - e. 1 (satu) unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan Nopol. BG 8277 UHNoka. MJEC1JG43A008447 Nosin. W04DTRJ - 16919 An. Baniah rahmatutama;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Randi Junianto Bin Suwarno.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Ari Qurniawan,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Miryanto, S.H., M.H , Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Mre



Miryanto, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.